

SI TIENES UN SINIESTRO

¿cómo lo puedes notificar?

Vías de notificación de un siniestro



1. Web



2. A través de un mediador

1. Notificación en la web

Puedes notificar el siniestro a través de la web www.hiscox.es/notificarsiniestro completando los siguientes pasos.

No olvides tener tu número de póliza a mano

1



Dinos
quién eres

2



Tipo de
siniestro

3



Información
del siniestro

4



Adjúntanos la
documentación que
tengas y ¡listo!

5



Recibirás de forma inmediata un
email de confirmación de la
notificación del siniestro con el
número de referencia para que
puedas identificar el siniestro.

6



Si tu póliza ha sido
contratada a través de
un mediador, Hiscox le
informará de la
notificación realizada.

2. Notificación a través de un mediador



En caso de que hayas contratado tu póliza a través
de un mediador puedes enviarle un correo electrónico
con toda la información.



También puedes notificarnos el siniestro por la Web
y nosotros informaremos a tu Mediador.

¿Por qué Hiscox?



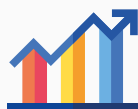
**SERVICIO DE
CALIDAD**
Sencillo, flexible y rápido



EXPERIENCIA
Con más de 120 años de
experiencia, aseguramos a
más de 2 millones de
empresas en todo el mundo.



**EQUIPO DE
EXPERTOS**
Con amplia experiencia
en el sector



**ROBUSTEZ
FINANCIERA**
"A Excellent" por A.M Best;
"A+" por Fitch; "A" por
Standard & Poor's



PÓLIZAS A MEDIDA
Adaptadas a tus
necesidades



**EXCELENCIA EN LA
GESTIÓN DEL SINIESTRO**
Rápidez y eficiencia en la notificación
y tramitación de los siniestros,
permitiéndote elegir la vía que mejor
se adapte a ti



*Gracias por confiar
en Hiscox*

@hiscoxseguros
hiscox-espana



@HiscoxSpain
HiscoxSpain



Hiscox España
info_spain@hiscox.com
www.hiscox.es



1. **Datos del asegurador:** este contrato se suscribe en régimen de derecho de establecimiento con Hiscox SA, Sucursal en España con domicilio en c/ Miguel Ángel 11, 4ª planta 28010 Madrid, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), con la Clave E231.

Hiscox SA es una entidad aseguradora con domicilio en 35F Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburgo. Hiscox SA está sujeta a la supervisión del Commissariat aux Assurances de Luxemburgo (CAA) y de la DGSFP en España. **Por favor, tenga en cuenta que no aplica la normativa española en materia de liquidación de entidades aseguradoras.**
2. **Legislación de aplicación:** el presente contrato se regula por la legislación española en vigor, y en particular, por lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradora y su normativa de desarrollo.
3. **Uso de sus datos personales:** Hiscox es el nombre comercial de varias empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. La empresa concreta que actúa como responsable de sus datos personales en este caso, es Hiscox SA, Sucursal en España.

Recogemos y tratamos sus datos personales para poder ofrecer pólizas de seguros, formalizar y gestionar los contratos de seguro así como la gestión de reclamaciones. No elaboramos perfiles con sus datos personales, pero se utilizan procesos de toma automatizada de decisiones en renovación de pólizas de seguro. Estamos legitimados a tratar sus datos personales para dar pleno cumplimiento al propio contrato de seguro, a las obligaciones legales que se deriven y al interés legítimo de Hiscox. Sus datos personales se utilizan también con otros fines como la detección y prevención del fraude, la gestión financiera y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.

Lo anterior supone que en ocasiones necesitemos compartir sus datos personales con terceros como mediadores de seguros, otros (re)aseguradores, peritos, agencias de referencia crediticia, proveedores de servicios informáticos, abogados, organismos reguladores o agencias de prevención del fraude, además de con otras empresas del grupo Hiscox para fines administrativos. Algunas de estas empresas podrían estar fuera del ámbito europeo, pero en tal caso, se toman medidas para garantizar la adecuada protección de sus datos.

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Asimismo, puede ejercitar el resto de derechos garantizados por la normativa europea y española.

Para información más detallada sobre el uso de sus datos personales, por favor, lea nuestra política de privacidad completa en www.hiscox.es/informacion-sobre-proteccion-de-datos. Si tiene alguna duda al respecto, puede contactar con nosotros en el teléfono + 34 915 15 99 00, por correo postal a la dirección: Hiscox, c/ Miguel Ángel 11, 4ª planta 28010 Madrid, o por correo electrónico con nuestro delegado de protección de datos en la dirección: dataprotectionofficer@hiscox.com.
4. **Instancias internas y externas de reclamación:** Nos sentimos orgullosos de contar con una buena reputación en cuanto al servicio que ofrecemos. Si usted considera que el mismo no es todo lo satisfactorio que esperaba, puede proceder de la siguiente forma:

Instancias internas

Si considera que el servicio prestado por Hiscox no es todo lo satisfactorio que esperaba, puede ponerse en contacto con Hiscox SA, Sucursal en España (c/ Miguel Ángel 11, 4ª planta 28010 Madrid, teléfono 91 515 99 00).

Cualquier queja o reclamación debe dirigirse en primer lugar al Servicio de Atención al Cliente de Hiscox en la siguiente dirección: Hiscox Atención al Cliente (Calle Almagro, nº 9, 28010 Madrid atencion.cliente@hiscox.com).

El Servicio de Atención al Cliente acusará recibo de su queja o reclamación por escrito, la atenderán y, finalmente, resolverán por escrito dentro del mes siguiente si es usted un consumidor o en caso de no serlo, de los dos meses siguientes al recibo de la misma.

Instancias externas

Asimismo, en caso de continuar insatisfecho con la respuesta final recibida o si no hubiera recibido respuesta final en los dos meses siguientes a la presentación de la queja o reclamación, le informamos de que, en caso de que usted sea consumidor o

Información previa al tomador

usuario y sujeto a nuestra previa aceptación expresa, usted podrá solicitar la sumisión de su disputa a decisión arbitral en los términos de los artículos 57 y 58 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y demás normas de desarrollo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Arbitraje para el caso de que las partes sometan sus diferencias a decisión de uno o varios árbitros.

Usted podría estar legitimado para dirigir su queja o reclamación a la Dirección General de Seguros en España. Los datos de contacto son:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Paseo de la Castellana, 44

28046 Madrid

España

Tel: 902 19 11 11

<http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp>

Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos que le asisten por ley.

Ud. podrá reclamar, en virtud del artículo 24 de la Ley del Contrato de Seguro, ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a su domicilio.

Cotización: HD IP6 3613885**I. DATOS GENERALES**

A Tomador	STRIX AI PIONEER SOLUTIONS, S.L.
B Dirección de contacto del Tomador	Sector de los Pueblos 34, 1º IZQUIERDA Tres Cantos 28760
C NIF/CIF	B22477020
D Actividad Profesional	Desarrollo de software o apps de salud, financiero, industrial, pago o cadena de suministro
E Asegurador	Hiscox, S.A., Sucursal en España
F Mediador de seguros del Tomador	Ruiz & Andicoberry, S.L. (ONLINE)

II. DETALLE DE LA COBERTURA

A Condicionado de póliza	Condicionado Hiscox adjunto			
B Período de seguro	12 Meses			
C Módulos de coberturas incluidos bajo esta póliza	CyberClear; Responsabilidad Civil Profesional; Responsabilidad Civil General			
D Prima neta total de la póliza	€ 2.628,75	Impuestos	€ 214,25	Consortio €
E Forma de Pago:	Seleccione una de las opciones detalladas al final de este documento			
Pago fraccionado:	Seleccione una de las opciones detalladas al final de este documento			

Cotización: HD IP6 3613885

III. DETALLES DE COBERTURA ESPECIFICOS AL MODULO DE COBERTURA

El limite agregado abajo indicado es el importe máximo aplicable para el conjunto de lo(s) módulo(s): A y B

Limite Agregado: € 2.000.000 por periodo de seguro

A RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Sublímite | € 2.000.000 por reclamación y periodo de seguro |
| 2 | Franquicia | € 300 por reclamación |
| 3 | Ámbito Territorial | Mundial excepto EEUU/Canadá |
| 4 | Jurisdicción aplicable | Todo el mundo excepto reclamaciones en EEUU/Canadá |

Sublímites

Infidelidad de empleados € 150.000 por reclamación y periodo de seguro

- | | | |
|---|-------------|-------------------------------|
| 5 | Suplementos | Fecha de Retroactividad |
| | | ILIMITADA |
| 6 | Suplementos | Gastos de Asistencia a Juicio |

En el caso de que las personas descritas en los apartados a y b siguientes asistan a juicio en calidad de testigos, en un pleito relacionado con una *reclamación* notificada y cubierta bajo la presente *póliza*, nosotros abonaremos una compensación en base a las siguientes tarifas diarias, para cada uno de los días durante los cuales la asistencia a juicio se requiera:

- a) Para cualquier gerente, socio o directivo que esté incluido en la definición de asegurado: 360€**
b) Para cualquier *empleado* que esté incluido en la definición de asegurado: 360€

La compensación a pagar bajo la presente extensión será en adición al limite de indemnización establecido en el presente contrato.

- | | | |
|---|-------------|---|
| 7 | Suplementos | Garantías opcionales contratadas |
| | | Se hace constar que las garantías opcionales A. Devolución de honorarios de proyectos y B. Periodo adicional de notificación de la Parte III - ¿Qué está cubierto? del módulo de Cobertura Hiscox RC TIC están contratadas. |

B RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Cotización: HD IP6 3613885**B.1 Responsabilidad Civil Explotación**

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Sublímite | € 2.000.000 por siniestro y periodo de seguro |
| 2 | Franquicia | € 300 por siniestro |
| 3 | Ámbito Territorial | Mundial excepto EEUU/Canadá |
| 4 | Jurisdicción aplicable | Todo el mundo excepto reclamaciones en EEUU\Canadá |

Sublímites**Vehículos o efectos personales de empleados o visitantes****€ 300.000 por siniestro y periodo de seguro****B.2 Responsabilidad Civil Patronal**

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 5 | Sublímite | € 2.000.000 por siniestro y periodo de seguro |
| 6 | Franquicia | € 300 por siniestro |
| 7 | Ámbito Territorial | Mundial excepto EEUU/Canadá |
| 8 | Jurisdicción aplicable | Todo el mundo excepto reclamaciones en EEUU\Canadá |

Sublímites**Sublímite por víctima****€ 450.000 por víctima****B.3 Responsabilidad Civil Producto**

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 9 | Sublímite | € 2.000.000 por siniestro y periodo de seguro |
| 10 | Franquicia | € 300 por siniestro |
| 11 | Ámbito Territorial | Mundial excepto EEUU/Canadá |
| 12 | Jurisdicción aplicable | Todo el mundo excepto reclamaciones en EEUU\Canadá |

Cotización: HD IP6 3613885**13 Suplementos**

RC Inmobiliaria

Se añade la siguiente cobertura al apartado "Lo que está cubierto" de la sección I:
Responsabilidad Civil de Explotación del módulo de cobertura Hiscox Liability:

Responsabilidad Civil Inmobiliaria

Por la presente cláusula queda garantizada la Responsabilidad Civil del **Asegurado** en su calidad de propietario y/o usufructuario y/o arrendatario de los bienes inmuebles y muebles destinados a la Actividad Asegurada, incluyendo zonas de aparcamiento y garajes, ascensores, montacargas, montaplatos, escaleras mecánicas o cualquier otro que cuente con servicio de mantenimiento.

El límite agregado abajo indicado es el importe máximo aplicable para el conjunto de lo(s) módulo(s): C

Límite Agregado: € 2.000.000 por periodo de seguro

C CYBERCLEAR**C.1 Servicio de Respuesta a Incidentes**

1 Sublímite € 2.000.000 por incidente y periodo de seguro

2 Franquicia € 1.500 por incidente

3 Ámbito Territorial Mundial

4 Suplementos HCC360 - Contacto en caso de incidente

En caso de un incidente, contacte con el Servicio de Respuesta a Incidentes disponible 24x7x365 al teléfono:

+34 910 386 819

Consulte el Anexo "**Servicio de respuesta a incidentes (Cobertura 2.1)**" de las Condiciones Especiales para más información.

Cotización: HD IP6 3613885

C.2 Gastos de Mitigación

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 5 | Sublímite | € 30.000 por incidente y periodo de seguro |
| 6 | Franquicia | Sin franquicia |
| 7 | Ámbito Territorial | Mundial |
| 8 | Suplementos | HCC360 - Aclaración de Límite |

A efectos de la aplicación de la cobertura de "Gastos de Mitigación" el límite de indemnización indicado en el apartado A.2 no será de aplicación cuando el mismo se use a efectos de la cobertura 2.2.b Pérdida de Beneficios, por lo que el límite de indemnización máximo a pagar será el contratado para dicha cobertura.

C.5 Ciberextorsión

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 9 | Sublímite | € 1.000.000 por incidente y periodo de seguro |
| 10 | Franquicia | Sin franquicia |
| 11 | Ámbito Territorial | Mundial |

C.6 Gastos de Recuperación de Datos y Sistemas

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 12 | Sublímite | € 2.000.000 por incidente y periodo de seguro |
| 13 | Franquicia | Sin franquicia |
| 14 | Ámbito Territorial | Mundial |

C.7 Protección de Equipos

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 15 | Sublímite | € 20.000 por incidente y periodo de seguro |
| 16 | Franquicia | Sin franquicia |
| 17 | Ámbito Territorial | Mundial |

C.8 Responsabilidad Tecnológica

Cotización: HD IP6 3613885

18	Sublímite	€ 2.000.000 por reclamación y periodo de seguro
19	Franquicia	Sin franquicia
20	Ámbito Territorial	Mundial
21	Jurisdicción aplicable	Todo el mundo excepto reclamaciones en EEUU\Canadá
22	Suplementos	Fecha de Retroactividad ILIMITADA

Sublímites

Multas Administrativas	100 % de Responsabilidad Tecnológica
Sanciones - PCI	€ 50.000 por sanción y periodo de seguro

C.9 Fraude Tecnológico

23	Sublímite	€ 25.000 por ciberataque y periodo de seguro
24	Franquicia	Sin franquicia
25	Ámbito Territorial	Mundial

Cotización: HD IP6 3613885

Aceptación Expresa. Constancia de Recibo de Información

El Tomador del Seguro reconoce expresamente que ha recibido las Condiciones Generales y Especiales, y las Particulares que integran esta Póliza manifestando su conocimiento y conformidad con las mismas.

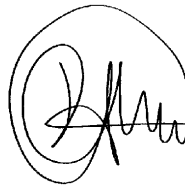
Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la ley 50/80 de 8 de Octubre, del Contrato de Seguro, y como pacto adicional a las Condiciones Particulares, el Tomador del Seguro manifiesta que ha leído, examinado y entendido el contenido y alcance de todas las cláusulas del presente contrato y, especialmente, aquellas que, debidamente resaltadas en letra negrita, pudieran ser limitativas de derechos.

Por último el Tomador del seguro reconoce haber recibido por escrito, con carácter previo a la contratación, la información relativa a la entidad aseguradora y el documento de información previa sobre el producto de seguro, conforme dispone en la normativa de distribución de seguros que resulta aplicable.

Le recordamos que según el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980, el pago de la prima debe realizarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de efecto del presente contrato.

Fdo: El Tomador (leído y conforme):

Fecha:



David Heras

Suscrito por Hiscox, S.A., Sucursal en España

Fecha de emisión: 12/01/2026

Válida Por 30 días

Cotización: HD IP6 3613885

Cotización: EIT 3613885 (1)

FORMA DE PAGO

Indique por favor la forma de pago seleccionada:

Pago por domiciliación bancaria

Anual	1º Recibo (a)	2.842,99 €	☐
	Recibos Siguietes	-	☐

Semestral Incluye 2,00% de incremento	1º Recibo (a)	1.449,93 €	☐
	Recibos Siguietes	1.449,93 €	☐

A través de su mediador de seguros

Anual	1º Recibo (a)	2.842,99 €	☐
	Recibos Siguietes	-	☐

Semestral Incluye 2,00% de incremento	1º Recibo (a)	1.449,93 €	☐
	Recibos Siguietes	1.449,93 €	☐

(a) Incluye la prima correspondiente al Consorcio de Compensación de Seguros mostrada en las Condiciones Particulares de la Póliza. Se cargará en su totalidad en el primer recibo de cada anualidad.

Indique por favor la forma y frecuencia de pago elegida. Caso opte por el pago por Domiciliación Bancaria, devuelva el formulario de autorización adjunto debidamente cumplimentado y firmado.

Las Primas Totales indicadas corresponden a la suma de la prima neta + los correspondientes impuestos, fraccionados según la modalidad de pago elegida.

Seguro para Profesionales de Informática y Tecnología

Documento de Información sobre el Producto de Seguro



Aseguradora: Hiscox SA, Sucursal en España
Regulada por la CAA y la DGSFP.
Clave DGSFP: E231

La información precontractual y contractual completa del producto se proporciona en otros documentos.

Sección I: Responsabilidad Civil Profesional.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

El objeto del seguro es cubrir su responsabilidad civil frente a sus clientes o terceros, por los perjuicios económicos ocasionados por una negligencia en el desarrollo de su actividad profesional.



¿Qué se asegura?

Principales coberturas

Abonaremos la indemnización que usted deba pagar a un tercero que haya presentado una reclamación por:

- ✓ Negligencia profesional, incumplimiento contractual.
- ✓ Infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial.
- ✓ Infidelidad de sus empleados.
- ✓ Pérdida de la persona clave.
- ✓ Pérdida de documentos de sus clientes.

Abonaremos también sus propias pérdidas:

- ✓ Pérdida de sus documentos.
- ✓ Daños en su propia web causados por un tercero.
- ✓ Perjuicios derivados de una reclamación frente a usted: daño a su reputación, gastos de asistencia psicológica e inhabilitación profesional.

Coberturas opcionales

Usted podrá contratar previo abono de una prima adicional, la siguiente cobertura:

- ✓ Devolución de honorarios de proyectos.

La aseguradora asumirá los gastos defensa en que incurra por reclamaciones cubiertas en la póliza. Hiscox deberá dar su consentimiento previo a los gastos de defensa.

En caso de siniestro se abonará hasta el importe máximo de indemnización que usted contrate, deducida la franquicia que aplique y que figurará en las Condiciones Particulares de la Póliza.

La franquicia es el importe que usted deberá asumir en cada siniestro.



¿Qué no está asegurado?

Principales riesgos excluidos

- ✗ Hechos intencionados o dolosos.
- ✗ Penalizaciones contractuales.
- ✗ Publicidad engañosa.
- ✗ Derechos de patente o revelación de secreto comercial.
- ✗ Incumplimiento de exclusividad o competencia.
- ✗ Fallo de un proveedor de internet o telecomunicaciones (sí se cubre la defensa con límite de 25.000 €).
- ✗ Defecto en producto tecnológico no desarrollado en exclusiva por usted (sí se cubre la defensa con límite de 25.000 €).
- ✗ Sustitución, reparación o retirada del propio producto tecnológico.
- ✗ Reclamaciones existentes o basadas en hechos o circunstancias conocidas antes de la contratación de la póliza.



¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura?

Principales limitaciones de cobertura

- ! **Ámbito Temporal:** La póliza cubre reclamaciones recibidas durante el periodo de seguro por hechos ocurridos durante el periodo de seguro y con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza.
- ! En la póliza puede fijarse un **periodo de retroactividad** en las Condiciones Particulares: se cubrirán las reclamaciones recibidas durante el periodo de seguro por hechos ocurridos tras el periodo de retroactividad o durante el periodo de cobertura, siempre que no tuviera conocimiento de los mismos antes de la contratación de la póliza.
- ! **Franquicia:** Importe que usted asume por siniestro.

Seguro para Profesionales de Informática y Tecnología

Documento de Información sobre el Producto de Seguro



Aseguradora: Hiscox SA, Sucursal en España
Regulada por la CAA y la DGSFP.
Clave DGSFP: E231

La información precontractual y contractual completa del producto se proporciona en otros documentos.

Secciones II y III: Responsabilidad Civil de Explotación, Productos y Patronal.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

El objeto del seguro es cubrir su responsabilidad civil extracontractual frente a sus clientes o terceros, así como su responsabilidad civil por los productos defectuosos fabricados o suministrados por usted, y su responsabilidad civil patronal frente a sus empleados.



¿Qué se asegura?

Principales coberturas

Abonaremos una indemnización en relación con la reclamación que usted reciba por los daños materiales, lesiones y sus perjuicios consecuenciales causados a un tercero por los siguientes supuestos, según lo que usted contrate:

Responsabilidad Civil de Explotación:

- ✓ La explotación del local donde usted desarrolle su negocio (daños a terceros y daños al propietario del local arrendado).
- ✓ Ejecución de obras menores en sus instalaciones.
- ✓ Su responsabilidad subsidiaria por daños causados por contratistas o subcontratistas.
- ✓ Daños a redes públicas de telecomunicación o radioeléctricas.

Responsabilidad Civil de Productos y Post Trabajos:

- ✓ Productos defectuosos fabricados o suministrados por usted. (Esta garantía no aplica a productos no tecnológicos como software, hardware o cableado de red correspondiente).
- ✓ Trabajos realizados por usted, una vez hayan finalizado.

Responsabilidad Civil Patronal:

- ✓ Lesiones de empleados por un accidente laboral.

La aseguradora asumirá los gastos defensa en que incurra por reclamaciones cubiertas en la póliza. Hiscox deberá dar su consentimiento previo a los gastos de defensa.

En caso de siniestro se abonará hasta el importe máximo de indemnización que usted contrate, deducida la franquicia que aplique y que figurará en las Condiciones Particulares de la Póliza.

La franquicia es el importe que usted deberá asumir en cada siniestro.



¿Qué no está asegurado?

Principales riesgos excluidos

Responsabilidad Civil de Explotación:

- ✗ Daños a bienes que usted tenga en custodia.
- ✗ Uso de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
- ✗ Actividades objeto de cobertura por un Seguro Obligatorio.
- ✗ Responsabilidad Civil Profesional y Contractual.
- ✗ Riesgo por asbestos o amianto.

Responsabilidad Civil de Productos y Post Trabajos:

- ✗ Daños al propio producto y al propio trabajo realizado por usted.
- ✗ Garantía de producto.
- ✗ Productos en fase de experimentación.

La póliza no cubre ningún hecho que usted cometa de forma intencionada o dolosa.



¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura?

Principales limitaciones de cobertura

- ! **Ámbito Temporal:** La póliza cubre siniestros ocurridos durante el periodo de seguro, siempre que el tercero perjudicado presente la reclamación durante el periodo de seguro o durante los 24 meses después de la última de las prórrogas de la póliza. En el caso de la **RC Productos o Post Trabajos**, quedan cubiertos los daños derivados de productos entregados y/o fabricados y trabajos realizados hasta 24 meses antes de la fecha de efecto de la póliza.



¿Dónde estoy cubierto?

Ámbito Territorial: En función de lo que contrate, la póliza puede tener cobertura para su actividad en España, Europa o en todo el mundo. Verifique las Condiciones Particulares.

Ámbito Jurisdiccional: En función de lo que contrate, la póliza puede cubrir reclamaciones frente a usted presentadas en España, Europa o en todo el mundo. Verifique las Condiciones Particulares



¿Cuáles son mis obligaciones?

- Pago de la prima.
- Cumplimentar el cuestionario de seguro de forma veraz y comunicar a la aseguradora cualquier modificación que se produzca posteriormente respecto a lo indicado en el mismo, incluyendo datos personales. La falsedad o inexactitud en el cuestionario puede desencadenar una falta de cobertura.
- Declaración del siniestro en un plazo de 7 días desde que lo conoció y aportar la documentación acreditativa del mismo. La compañía aseguradora podría reducir la indemnización en caso de que le ocasione algún perjuicio por una comunicación tardía, o falta de comunicación.
- No asumir ninguna responsabilidad sin autorización de la aseguradora.



¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

Usted deberá pagar la primera prima o la prima única en el momento de la entrada en vigor del seguro. Las primas sucesivas se deberán hacer efectivas a los correspondientes vencimientos.



¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?

Salvo que usted contrate otra duración, de forma general, el contrato tiene una duración anual, comenzando su efecto en la fecha determinada en las Condiciones Particulares. El contrato se prorrogará de forma tácita por periodos anuales, salvo que cualquiera de las partes se opusiera formalmente.



¿Cómo puedo rescindir el contrato?

En el caso de venta digital, el asegurado dispone del plazo de 14 días naturales desde la fecha de contratación del seguro para desistir de su contratación sin indicación de los motivos y sin penalización. A tal efecto, puede enviar un email a su mediador o la entidad aseguradora (clientes@hiscox.com).

Usted podrá oponerse a la prórroga del contrato comunicándolo por escrito con un plazo de al menos, un mes de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso.



CONDICIONES ESPECIALES

HISCOX RC PROFESIONAL TIC



Índice de contenidos

I – Introducción

II – Definiciones

III – ¿Qué está cubierto?

IV – Lo que el asegurador no pagará y exclusiones

V – Gestión de reclamaciones y administración de la póliza

I. Introducción

Bienvenido a la póliza Hiscox y gracias por elegir asegurar su negocio con nosotros.

Los documentos que conforman esta **póliza** se acompañan con el documento que describe cómo opera la **póliza** con respecto a la activación de la cobertura y cómo se gestionan las **reclamaciones**.

Bajo la **póliza**, la cobertura se activa exclusivamente por la **reclamación** o la **reclamación potencial**.

Es muy importante para nosotros que usted comprenda los términos y condiciones de su **póliza** Hiscox. Por favor, lea la póliza detenidamente. Hemos tenido sumo cuidado al redactar esta **póliza** en un lenguaje claro para facilitar su lectura y comprensión. Si tiene dudas sobre cualquier aspecto, contacte con el mediador para que le ayude.

Hiscox SA, Sucursal en España (HSA), con domicilio c/ Miguel Ángel 11, 4ª planta 28010 Madrid. Hiscox SA es una entidad aseguradora con domicilio en 35F Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburgo. Hiscox SA está sujeta a la supervisión del Commissariat aux Assurances de Luxembourg (CAA) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en España.

Una solución modular Esta **póliza** consiste en un número de módulos dependiendo de los que haya decidido contratar. La **póliza** ofrece cobertura hecha a medida específicamente para cada categoría de Riesgos Profesionales, que están incluidos en cada 'módulo de cobertura'. Puede conseguir de su mediador de seguros un listado completo de los distintos 'módulos de cobertura' que ofrecemos.

Descripción de la póliza Los documentos de la **póliza** que recibirá son:

1. Las condiciones particulares junto con los posibles suplementos.
2. Los módulos de cobertura específicos.
3. Condiciones generales.

Si hubiera alguna contradicción entre la **póliza** y las condiciones particulares, la información contenida en las condiciones particulares tendrá preferencia.

II. Definiciones

Salvo disposición en contrario, a efectos de este módulo combinado de Responsabilidad Civil Profesional de Tecnología y Responsabilidad Civil de Explotación, Productos/Postabajos y Patronal, las palabras destacadas en **negrita** y en **cursiva**, ya estén en singular o en plural, tienen el significado que a continuación se establece:

Actividad profesional	Profesión o negocio especificado en las condiciones particulares de la póliza que el asegurado lleva a cabo dentro del ámbito territorial .
Ámbito jurisdiccional	Los territorios indicados en las condiciones particulares en los que las reclamaciones cubiertas pueden ser presentadas.
Ámbito Territorial	Los territorios indicados en las condiciones particulares en los que el asegurado puede desarrollar su negocio.
Asegurado	La persona física o jurídica indicada como Tomador en las condiciones particulares, incluyendo: 1. Sus filiales existentes y las entidades adquiridas. 2. Administradores, directivos, miembros del consejo de administración, directores de gestión de riesgos, y director ejecutivo de tecnología del asegurado y de cualesquiera filiales existentes y entidades adquiridas. 3. Herederos, legatarios, representantes legales y/o causahabientes de un asegurado en caso de muerte, incapacidad, insolvencia o de estar inmerso en un proceso concursal. 4. Cualquier empleado (personal en plantilla) actual o pasado, siempre y cuando preste sus servicios profesionales en representación de usted. 5. Cualquier persona que desarrolle actividades en relación de dependencia con usted, que tenga naturaleza laboral o de prestación temporal de servicios, así como cualquier contratista y/o subcontratista, pero siempre y cuando (1) actúe bajo la supervisión de usted, y (2) la reclamación se presente contra usted.
Asegurador	La entidad aseguradora indicada en las condiciones particulares.

Asuntos relacionados	Asuntos que tengan como nexo común cualquier hecho, circunstancia, situación, evento, transacción o causa o serie de hechos, circunstancias, situaciones, eventos, transacciones o causas.
Cliente	Cualquier persona o entidad con quien el asegurado ha firmado un contrato para suministrar servicios o productos tecnológicos que estén expresamente comprendidos bajo su actividad profesional .
Contrato	Un acuerdo jurídicamente vinculante en forma escrita entre las partes contratantes. No se incluyen acuerdos verbales.
Daño	Cualquier daño personal o cualquier daño material.
Daño personal	Muerte o cualquier lesión o daño corporal, psíquica, mental, enfermedad o dolencia que padezca cualquier persona.
Daño material	La pérdida física, deterioro o destrucción de bienes materiales incluyendo las pérdidas resultantes del uso de dichos bienes materiales.
Documento	Escrituras, testamentos, acuerdos, mapas, planos, registros informáticos, archivos de cálculo, libros, cartas, certificados, certificados de acciones, títulos de propiedad, licencias, formularios, comunicaciones y documentos de cualquier naturaleza, sean escritos, impresos, o reproducidos por cualquier otro método, ya sea electrónico o no electrónico (con la excepción de bonos al portador, cupones, billetes, divisas, títulos negociables).
Empleado	Cualquier persona física que, durante el periodo de seguro , presta regularmente sus servicios al asegurado en el curso normal de la actividad profesional del asegurado , en régimen de dependencia y ajenidad, y a quien remunera mediante un salario, un sueldo y/o comisiones. Esta definición no incluye al asegurado ni a contratistas independientes.
Entidad Adquirida	1. Cualquier entidad que el tomador adquiera directa o indirectamente durante el periodo de seguro, pero exclusivamente en la medida en que la entidad realice la misma actividad profesional que el tomador de la póliza, si está domiciliado en el Espacio Económico Europeo, y exclusivamente si los ingresos brutos anuales son inferiores al 20% de los ingresos brutos anuales del tomador de la póliza, y no existe reclamación ni reclamación potencial contra dicha entidad; o 2. Cualquier entidad que el tomador adquiera durante el periodo de seguro, si sus ingresos brutos anuales superan el 20% de los ingresos brutos anuales del tomador de la póliza, pero exclusivamente si: a. el tomador de la póliza ha proporcionado al asegurador una notificación por escrito de la adquisición en los 30 días siguientes a la compra, y el asegurador ha dado su previo consentimiento escrito para garantizar cobertura a dicha entidad bajo esta póliza; y b. el tomador de la póliza ha pagado la prima adicional y ha aceptado cualesquiera términos especiales, condiciones adicionales o exclusiones; y c. si está domiciliado en el Espacio Económico Europeo. En caso de no cumplir ninguno de los requisitos anteriores se necesitaría aceptación expresa del Asegurador para confirmar la cobertura de la Entidad Adquirida. A los efectos de esta definición, 'adquiera' significa tomar posesión de más del 50% de las acciones en circulación y con derecho a voto o de participación o de los activos de cualquier entidad.
Fecha de Retroactividad	La fecha indicada en las condiciones particulares que modifica la delimitación temporal de esta póliza de tal forma que se cubrirán reclamaciones que se presenten por primera vez contra el asegurado durante el periodo de seguro respecto de errores, faltas profesionales o hechos cometidos a partir de dicha fecha. Sin embargo, en cuanto a cualquier reclamación derivada de actividades realizadas por una entidad adquirida , tal y como se define más arriba, la fecha de retroactividad coincide con la fecha en la que el tomador de la póliza tomó por primera vez el control de dicha entidad, salvo pacto en contrario .
Fecha de litigios previos y/o pendientes	Fecha de efecto de la primera póliza mantenida (de manera ininterrumpida) por el asegurado con el asegurador , o cualquier otra fecha que se haya acordado y se indique en las condiciones particulares.

Filial Existente	Cualquier persona jurídica que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones: 1. su actividad profesional está reflejada en las condiciones particulares como una actividad asegurada; y 2. los ingresos brutos anuales de dicha entidad están incluidos en la solicitud de seguro para la póliza o en la última facturación declarada a la aseguradora, en caso de renovación; y 3. El tomador del seguro ostenta más de un 50% de las acciones o participaciones, o más de un 50% de los derechos de voto a la fecha de efecto de la póliza o con anterioridad a la misma, ya sea directa o indirectamente; o que no cumpliendo con el punto anterior, el tomador del seguro ostenta el derecho legal de elegir a la mayoría de su consejo de administración o similar órgano de gobierno; y 4. se encuentra domiciliada en el Espacio Económico Europeo (EEE) o, en Reino Unido, o 5. se encuentre domiciliada fuera de dichos territorios, siempre y cuando, hayan sido notificadas y aceptadas por nosotros mediante suplemento o por escrito. En caso de no cumplir los requisitos anteriores se necesitaría aceptación expresa del Asegurador para confirmar la cobertura de la Filial Existente.
Franquicia	Es la cantidad expresamente pactada en las condiciones particulares que se deducirá de la indemnización total (incluyendo los gastos de defensa) correspondiente a cada incidente.
Gastos de Defensa	Los gastos legales y honorarios de abogados y de peritos incurridos con el previo consentimiento por escrito del asegurador para investigar, liquidar o defender una reclamación cubierta, reclamación potencial o pérdida cubierta bajo las coberturas de la póliza, pero sin incluir costes generales, gastos generales del negocio, ni salarios incurridos por el asegurado o por cualquier persona o entidad que tuviera cobertura bajo esta póliza. También serán considerados como gastos de defensa la constitución de fianzas judiciales que puedan ser exigidas al asegurado por su eventual responsabilidad civil, así como los gastos de constitución de aquellas fianzas judiciales que le impongan para garantizar su libertad provisional, siempre y cuando deriven de una reclamación amparada por esta póliza.
Límite de indemnización	Es la cantidad máxima que el asegurador pagará en caso de una reclamación y que está indicado en las condiciones particulares.
Pérdida	Cualquier daño económico (daño patrimonial primario o perjuicio financiero puro) que no sea consecuencia directa o indirecta de un daño personal o un daño material causado por el asegurado .
Periodo de Seguro	El periodo de tiempo durante el cual este módulo de cobertura está en vigor, tal y como se indica en las condiciones particulares, por el que el tomador del seguro habrá pagado y el asegurador habrá aceptado una prima. Esta póliza queda sujeta al régimen de prórroga tácita previsto en las condiciones generales.
Periodo Adicional de Notificación	Periodo de tiempo adicional durante el cual el Tomador del seguro podrá comunicarnos por escrito cualquier reclamación , pero únicamente por errores, faltas profesionales o hechos acaecidos u ocurridos con anterioridad a la fecha de vencimiento del periodo de seguro .
Perjuicios consecuenciales	La pérdida económica que sea consecuencia directa de los daños personales y daños materiales amparados por la póliza y sufridos por el reclamante de dichos daños.
Póliza	Este documento junto con las condiciones generales, condiciones particulares, módulos, así como los suplementos y la correspondiente solicitud de seguro.
Producto	Cualquier bien, suministrado a terceros, que hubiera sido vendido, importado, fabricado, reparado, instalado, montado, alterado, limpiado o tratado por el asegurado .
Producto Tecnológico	Software, firmware o equipo relacionado, hardware para ordenador o para las telecomunicaciones y el cableado de red correspondiente.
Publicidad	La promoción, publicidad o marketing de la actividad profesional del asegurado dentro del ámbito territorial .

Reclamación	Cualquier requerimiento escrito, demanda o requerimiento judicial en el marco de un procedimiento civil, penal, administrativo o arbitral, presentada por primera vez contra cualquier asegurado en el ámbito jurisdiccional en la que se solicite una indemnización económica amparada por esta póliza o alegando cualquiera de los supuestos de cobertura del apartado '¿Qué está cubierto?'
Reclamaciones potenciales	Cualquier asunto que pueda dar lugar a una reclamación cubierta bajo este módulo.
Suplemento	Cualquier variación escrita de los términos y condiciones de las presentes condiciones especiales y generales.
Tercero	Cualquier persona física o jurídica distinta de: 1. El tomador de la póliza o de los asegurados. 2. Los cónyuges, ascendientes y descendientes de los asegurados. 3. Los socios, directivos, empleados y personas que, de hecho, o de derecho, dependan del tomador, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 4. Las filiales existentes y las entidades adquiridas de la persona física o jurídica indicada como Tomador de la póliza en las condiciones particulares de la póliza.
Tomador del Seguro / Usted	Persona ya sea física o jurídica (titular de la Póliza /Certificado) que suscribe el contrato con nosotros/ Asegurador y a quien corresponda las obligaciones derivadas del mismo, salvo que correspondan expresamente al Asegurado .

III. ¿Qué está cubierto?

Módulo de Responsabilidad Civil de Tecnología

Los siguientes términos y condiciones aplican a este módulo combinado de Tecnología, Explotación, Productos/Postrabajos y Patronal.

Sección Primera

Reclamaciones contra el asegurado	El asegurador abonará en nombre del asegurado hasta la cantidad especificada en el apartado 'Lo que el asegurador pagará', si en el ejercicio de su actividad profesional llevada a cabo para terceros, recibe una reclamación por pérdidas causadas a terceros y presentadas por primera vez durante el periodo de seguro, sujeto a la retroactividad y al periodo adicional de notificación de la presente póliza, por: a. Incumplimiento de contrato: incumplimiento no intencionado de un contrato, incluyendo un acuerdo escrito de nivel de servicio que forme parte de tal contrato, siempre y cuando la reclamación sea presentada por un cliente. b. Negligencia: error u omisión, así como cualquier forma de imprudencia o incumplimiento de cualquier deber de utilizar un cuidado razonable, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, la transmisión negligente de un virus informático, troyano, gusano o bomba lógica; o negligencia en relación con la denegación de un servicio en caso de ataque informático. c. Incumplimiento del deber de confidencialidad: el incumplimiento de cualquier deber de confidencialidad, invasión de la privacidad o vulneración de cualquier otra protección legal de información personal, incluyendo pero no limitado al desmerecimiento ante la opinión pública, la invasión de la intimidad de una persona, la divulgación pública de información privada de una persona, la apropiación indebida de la imagen, el nombre, la voz o la identidad de una persona para fines lucrativos; si el incumplimiento de dicho deber de confidencialidad supone un daño a la reputación o disminución o reducción del mérito público (demérito público) de un tercero, el asegurador sólo pagará en exceso de la franquicia aplicable, los gastos incurridos por el asegurado para disminuir el impacto de dicho demérito público o restaurar dicha reputación. d. Infracción de los derechos de la propiedad intelectual o industrial: incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo: 'copyright', derechos de marca, derechos morales (pero nada relacionado con incumplimiento de patentes o secretos comerciales o apropiación indebida). e. Prácticas de competencia desleal: competencia desleal, tácticas falaces de comercio, falsa denominación de origen, pero exclusivamente si se alega en relación a una reclamación cubierta bajo el apartado d anterior.
-----------------------------------	---

- f. **Difamación:** difamación, incluyendo, pero no limitado a injuria, calumnia o menosprecio hacia un producto.

Garantías Adicionales

A. Pérdida de documentos

1. **Documentos** propios del **asegurado**

Si durante el **periodo de seguro** cualquier **documento** del **asegurado** que sea necesario para el desarrollo de su **actividad profesional**, ha sido destruido, deteriorado o perdido, entonces, siempre que el **documento** haya permanecido en todo momento bajo su cuidado, custodia y control, el **asegurador** indemnizará al **asegurado** en exceso de la **franquicia** por el coste de restaurar o reemplazar los **documentos** hasta un sublímite de 250.000 €. En cualquier caso, el **asegurador** no asumirá ningún gasto derivado de la destrucción, deterioro o pérdida de datos en formato electrónico.

2. **Documentos** de **clientes**

Si durante el **periodo de seguro** cualquier **documento** o datos electrónicos de los **clientes** del **asegurado** que hubieran sido asignados al **asegurado**, han sido destruidos, deteriorados o perdidos, entonces, siempre que el **documento** o datos electrónicos hubieran estado en todo momento bajo el cuidado, custodia y control del **asegurado**, el **asegurador** indemnizará al **asegurado** en exceso de la **franquicia** de la **póliza** por el coste de restaurar o reemplazar los documentos hasta el límite de la póliza cuando el **asegurado** tenga la obligación legal de hacerlo.

B. Infidelidad de empleados

1. **Pérdidas** propias del **asegurado**

Si durante el **periodo de seguro**, y si la facturación del **asegurado** es inferior a 10.000.000 € y en el desarrollo de la **actividad profesional** del **asegurado**, el **asegurado** sufriera un **pérdida** derivada de un acto deshonesto, doloso o fraudulento por parte de sus **empleados** o de cualquier contratista contratado directamente por el **asegurado** y estando bajo su supervisión, y siempre y cuando exista la manifiesta intención por parte de dichos **empleados** o contratistas de causarle perjuicios al **asegurado** y de obtener un beneficio indebido para sí mismos por encima de salarios, remuneraciones, bonus o comisiones, el **asegurador** indemnizará al **asegurado** en exceso de la **franquicia** por cualquier cantidad que el **asegurado** sea legalmente responsable de pagar respecto de dicha pérdida económica sufrida. El **asegurador** no indemnizará a ningún **empleado** que cometa o coopere en el acto deshonesto, doloso o fraudulento.

El sublímite de esta cobertura es de 150.000 € por reclamación/año.

2. **Pérdidas** de los **clientes** del **asegurado**

Si durante el **periodo de seguro**, y en el desarrollo de la **actividad profesional** del **asegurado** para un **cliente**, un **empleado** o cualquier contratista contratado directamente por el **asegurado** y estando bajo su supervisión, cometiera un acto deshonesto, doloso o fraudulento, entonces el **asegurador** indemnizará al **asegurado** en exceso de la **franquicia** por cualquier cantidad que el **asegurado** sea legalmente responsable de pagar respecto de cualquier reclamación bajo el apartado 'Lo que el **asegurador** pagará', pero no ninguna cantidad bajo el apartado 'Lo que el **asegurador** no pagará'. El **asegurador** no indemnizará a ningún **empleado** que cometa o coopere en el acto deshonesto, doloso o fraudulento.

C. Daños personales/ Daños materiales

Si durante el **periodo de seguro** una **reclamación** bajo el apartado '**Reclamaciones** contra el **asegurado**' se presenta contra el **asegurado** por **daños personales** y/o **daños materiales**, y se deriva directamente de cualquier consulta, diseño, especificación, fórmula, dirección o consejo para un **cliente** y/o de un servicio prestado para dicho **cliente** y/o de un **Producto Tecnológico** entregado/desarrollado/lanzado a/para un **cliente**, entonces el **asegurador** indemnizará al **asegurado** en exceso de la **franquicia** por cualquier cantidad incluida en el apartado 'Lo que el **asegurador** pagará', pero no por ninguna cantidad incluida en el apartado 'Lo que el **asegurador** no pagará'.

D. Marketing y publicidad del negocio del asegurado

Si la publicidad del negocio del **asegurado**, por su parte o por parte de otros en su nombre, da lugar a una **reclamación** notificada conforme a los términos y condiciones de la **póliza** por alegaciones reales o presuntas dentro de los apartados d, e o f del apartado '**Reclamaciones contra el asegurado**', entonces el **asegurador** indemnizará al **asegurado** en exceso de la **franquicia** de la **póliza** por cualquier cantidad incluida en el apartado 'Lo que el **asegurador** pagará', pero no por ninguna cantidad incluida en el apartado 'Lo que el **asegurador** no pagará'.

E. Daño a la reputación

Si durante el **periodo de seguro** el **asegurado** recibe una **reclamación** amparada bajo el apartado '**Reclamaciones contra el asegurado**' y siempre que el **asegurador** considere que la reputación del **asegurado** ha sufrido un daño significativo, el **asegurador** indemnizará en exceso de la **franquicia** por los gastos razonables incurridos por el **asegurado** con el previo consentimiento del **asegurador** para restaurar la reputación del **asegurado**.

El sublímite de esta cobertura es de 350.000 € por reclamación/año o en caso de haber contratado un límite de indemnización inferior, será dicho límite de indemnización inferior.

F. Cobertura por reconversión

En los siguientes casos:

1. El **asegurado** recibe una reclamación extrajudicial, en la que se ponga de manifiesto que está cometiendo un incumplimiento de derechos de marca o 'copyright'.
2. El **asegurado** en respuesta a dicha reclamación interpone una reclamación judicial frente al reclamante, que conlleve una reconversión contra el **asegurado** alegando dicho incumplimiento de marca o 'copyright'.
3. Si los hechos alegados en la reconversión se encuentran cubiertos en la **póliza**, el **asegurador** pagará los honorarios razonables de abogados en los que se incurra, en exceso de la **franquicia** aplicable, para su defensa respecto de dicha reconversión.

G. Pérdida de la persona clave ('key person')

El **asegurador** compensará a cualquier **asegurado** por la pérdida de una persona clave ('key person') durante el **periodo de seguro siempre y cuando se obtenga el previo**

consentimiento por parte del asegurador. Esta indemnización tendrá una duración máxima de 1 mes tras la pérdida de la persona clave y un sublímite de 200.000 € por reclamación/año.

A efectos de la presente garantía:

1. Por pérdida de la persona clave se entenderán los costes y gastos razonables en los que incurra el **asegurador**, para proveer servicios de una consultoría de selección de personal o 'head-hunting', y/o servicios de relaciones públicas para gestionar una comunicación pública a efectos de limitar el impacto ocasionado al negocio del **asegurado**, como consecuencia directa de la inhabilitación profesional conforme a lo establecido en la Legislación vigente o muerte de cualquier persona clave.
2. Se considerará como persona clave ('key person') aquella persona que desempeña un papel determinante en la dirección de la empresa: administradores, socios, o directivos del **tomador de la póliza**.

A los efectos de la presente extensión se acuerda expresamente que no se considerará de aplicación ninguna **franquicia**.

H. Gastos de Asistencia Psicológica

En el supuesto en el que se incurra en gastos de asistencia psicológica por parte de un **asegurado**, su cónyuge y/o hijos por un trauma como resultado de una **reclamación** cubierta e interpuesta contra dicho **asegurado**, dichos gastos de asistencia psicológica quedarán cubiertos bajo la **póliza** hasta un sublímite de 80.000 €. **No obstante, lo anterior, el pago queda sujeto a nuestro previo consentimiento por escrito**. No será de aplicación ninguna **franquicia**.

I. Inhabilitación Profesional

En el supuesto de que el **asegurado** sea condenado por sentencia judicial firme en un procedimiento penal a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de acuerdo con lo establecido en el vigente Código Penal, se garantizará el pago de una indemnización mensual siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el procedimiento judicial se ha instado con motivo de la **actividad profesional** descrita en **póliza**.
2. Que la condena al **asegurado** sea consecuencia de una imprudencia profesional.

La suma asegurada para la presente cobertura queda establecida en un máximo de 2.000,00 € al mes por cada **asegurado** hasta un máximo de 16 meses. Esta renta no podrá sobrepasar en ningún caso los ingresos medios mensuales obtenidos por el **asegurado** en el ejercicio de la profesión durante los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la condena.

- J. Devolución de honorarios de proyectos
- Si, durante el **periodo de seguro**, un **cliente** resuelve un contrato debido a una **reclamación** cubierta bajo '**Reclamaciones** contra el **asegurado**', y el **asegurador** ha acordado proveer al **asegurado** con esta cobertura, siempre que el **asegurado** haya pagado la prima adicional; entonces el **asegurador** indemnizará al **asegurado**, por cualquier obligación para devolver a su **cliente** los honorarios del proyecto pagados tras una negociación de buena fe, mediación, o alguna otra forma alternativa de resolución de disputas, así como cualquier procedimiento judicial en el que se ordene su pago o devolución, **hasta un sublímite de 100.000 €**.
- Se aplicará una franquicia del 10% del sublímite especificado en las condiciones particulares de la **póliza**, pero en cualquier caso la **franquicia** nunca será menor que la **franquicia** general estipulada en las condiciones particulares.
- K. Gastos de atenuación
- El **asegurador** abonará los gastos adicionales necesarios en que usted haya incurrido como consecuencia de una **reclamación** contra **usted** siempre que dichos gastos hayan sido incurridos por **usted** con el fin exclusivo de atenuar la importancia de las consecuencias, en particular pecuniarias, de una **reclamación** cubierta por esta póliza, y siempre que **nosotros** hayamos dado nuestro acuerdo previo por escrito.
- Nosotros** abonaremos los gastos correctivos y adicionales hasta un sublímite de indemnización de 50.000€ por **reclamación y periodo de seguro**.
- A los efectos de la presente cobertura se acuerda expresamente que se considerará de aplicación la **franquicia** establecida en las Condiciones Particulares.
- L. Liberación de gastos
- En caso de que se consuma el **límite de indemnización** de la póliza indicado en las condiciones particulares, se otorga una suma adicional exclusivamente para **gastos de defensa** sin incluir las fianzas que puedan ser exigidas al asegurado o los gastos de constitución de las mismas, por importe de 100.000€ por **periodo de seguro**. Este importe adicional, es en adición al **límite de indemnización** previsto en las condiciones particulares.
- M. Periodo adicional de notificación opcional
1. Si el **asegurador** no renueva esta póliza el **asegurado** podrá solicitar un **periodo adicional de notificación** de seis (6) meses sin prima adicional.
- No obstante lo anterior y en adición al mismo, el **asegurado** podrá solicitar por escrito, y el **asegurador** le ofrecerá la posibilidad de contratarlo, por una prima neta adicional de un 20% de la última prima neta, un periodo adicional de notificación de doce (12) meses a contar desde la fecha de cancelación o no renovación.
- No obstante, el derecho a contratar este **periodo adicional de notificación** no aplicará si:
- esta **póliza** ha sido cancelada por el **asegurado**;
 - la prima total de esta **póliza** no ha sido íntegramente pagada;
 - el **asegurado** ha contratado una cobertura similar a la que otorgaba la **póliza** con otra compañía.
2. La opción de contratar el periodo adicional de notificación aplicará solo a las **reclamaciones** que:
- se presenten por primera vez contra el **asegurado** y que nos sean notificadas durante dicho **periodo adicional de notificación**;
 - resulten de la **actividad profesional** desarrollada desde la **fecha de retroactividad**, pero siempre antes de la fecha de cancelación o de no renovación de la **póliza**.
3. La prima adicional y la fecha de efecto serán las indicadas en el **suplemento** que se emita para dicho **periodo adicional de notificación**.
4. La notificación del **asegurado** dirigida al **asegurador** comunicando su voluntad de contratar el **periodo adicional de notificación** y el pago de la prima adicional del **periodo adicional de notificación** debe recibirse en 1 mes desde la fecha de cancelación o de no renovación. En el caso de que la prima adicional no se reciba en 30 días, cualquier derecho a contratar el **periodo adicional de notificación** se perderá y no se ofrecerá otra opción de contratarlo.
- El **límite de indemnización** aplicable durante el **periodo adicional de notificación** contratado será el límite restante bajo la **póliza** cancelada o no renovada. No habrá otro **límite de indemnización** separado o adicional para cualquier **periodo adicional de notificación** contratado y la contratación de dicho **periodo adicional de notificación** no incrementará el **límite de indemnización** de esta **póliza** ni ninguno de sus sublímites.

Sección Segunda

Responsabilidad Civil de Explotación y de Productos/Postrabajos

Responsabilidad Civil de Explotación

**Reclamaciones en contra
del asegurado**

El **asegurador** abonará en nombre del **asegurado** hasta la cantidad especificada en el apartado 'Lo que el **asegurador** pagará' si en el ejercicio de su **actividad profesional**

llevada a cabo para **terceros**, recibe una **reclamación** por **pérdidas** causadas a terceros y presentadas por primera vez durante el **periodo de seguro** o durante los 24 meses posteriores a la cancelación de la **póliza**, por:

1. **daños personales, daños materiales y perjuicios consecuenciales** que ocurran durante el **periodo de seguro** como consecuencia de la explotación de su negocio.
2. **daños materiales y perjuicios consecuenciales** que ocurran durante el **periodo de seguro** en su calidad de arrendatario como consecuencia de la explotación de su negocio **causados al propietario** del local.
3. **daños personales, daños materiales y perjuicios consecuenciales** que ocurran durante el **periodo de seguro** como consecuencia de la **actividad** de sus contratistas y subcontratistas.
4. **daños materiales** que pudieran causar a las redes públicas de telecomunicación o al dominio público radioeléctrico por defectos de instalación o mantenimiento de los equipos de telecomunicación que se instalen o mantengan, así como por la instalación de equipos no destinados a ser conectados a las redes públicas de telecomunicación. Esta cobertura está sublimitada a 600.000 € por reclamación/anualidad.
5. **daños materiales, daños personales y perjuicios consecuenciales** derivados de las responsabilidades asumidas por el **asegurado** en la ejecución de obras menores que se realicen en sus instalaciones siempre y cuando el **asegurado** no renuncie a su derecho de repetición respecto a los terceros que realicen la obra, no afecten además ni a la estructura ni a los elementos estructurales secundarios de las construcciones sobre las que se ejecuten y siempre y cuando se cumplan las siguientes circunstancias:
 - a. que no precisen de ninguna licencia municipal para su realización;
 - b. que el presupuesto o valor del proyecto no exceda, incluyendo todas las partidas, la suma total de 1.500.000 €.

Responsabilidad Civil de Productos o Postrabajos

El **asegurador** abonará en nombre del **asegurado** hasta la cantidad especificada en el apartado 'Lo que el **asegurador** pagará' si en el ejercicio de su **actividad** llevada a cabo para **terceros**, recibe una **reclamación** por **pérdidas** causadas a terceros y presentadas por primera vez contra el **asegurado** durante el **periodo de seguro**, por **daños personales, daños materiales y perjuicios consecuenciales** ocasionados involuntariamente a **terceros**, tanto por **productos** entregados y/o fabricados como por los trabajos realizados por el asegurado hasta los 24 meses anteriores a la fecha de efecto y si la **reclamación** se presenta hasta 24 meses después de la fecha de cancelación de la **póliza**.

Entenderemos que el **asegurado** ha entregado los **productos** y/o ha realizado los trabajos una vez que haya perdido el poder de disposición sobre dichos **productos** y/o trabajos.

Sección Tercera**Responsabilidad Civil Patronal**

El **asegurador** garantiza el pago de las indemnizaciones de las que el **asegurado** pudiera resultar civilmente responsable, conforme a Derecho, por **daños personales** ocasionados involuntariamente a sus **empleados** y a empleados de sus contratistas y subcontratistas a consecuencia de un accidente laboral, por hechos ocurridos durante el **periodo de seguro** en el ejercicio de su **actividad profesional** y **reclamaciones** presentadas por primera vez

durante el **periodo de seguro** o durante los 24 meses posteriores a la cancelación de la **póliza**.

La cobertura queda sujeta al sublímite por víctima indicado en las condiciones particulares.

IV. Lo que el asegurador no pagará y exclusiones

Sección Primera

Lo que el asegurador no pagará

1. El **asegurador** no pagará **gastos de defensa** incurridos en relación con una **reclamación** no cubierta bajo este módulo.
2. El **asegurador** no pagará por **gastos de defensa** que no estén previamente autorizados por el **asegurador**.
3. El **asegurador** no pagará ninguno de los costes generales del **asegurado**, su responsabilidad por impuestos, sus beneficios perdidos, sus salarios, o cualquier coste futuro del negocio del asegurado, incluyendo, pero no limitado al coste de cualquier licencia futura o derecho de autor, o costes de mejorar su seguridad o de llevar a cabo auditorías.
4. El **asegurador** no pagará ninguna de las multas, sanciones, ni tampoco cualesquiera penalizaciones contractuales, daños punitivos y ejemplarizantes, restitutorios o no indemnizatorios. Los daños restitutorios son aquellos que implican un enriquecimiento injusto.

Sección Segunda

Exclusiones de Responsabilidad Civil Profesional

El **asegurador** no efectuará ningún pago por daños ni pérdidas, ni **gastos de defensa** que resulten de una **reclamación** directa o indirectamente:

1. Basada en o derivada de, directa o indirectamente, cualquier real o presunto acto u omisión intencionado, deshonesto, fraudulento o doloso o cualquier incumplimiento inexcusable o intencional que el asegurado cometa o consienta o no pudiera ignorar su existencia.
Esta exclusión no aplicará a cualquier reclamación que pudiera estar cubierta bajo la garantía adicional b. Infidelidad de Empleados.
Esta exclusión sólo aplicará si por medio de un juicio u otra decisión final se establece que el acto ocurrió y/o el asegurado así lo reconoce.
2. Basado en o derivada de cualquier investigación gubernamental o en incumplimiento de disposiciones publicadas en boletines oficiales.
3. Basado en o derivada de cualquier real o presunta:
 - a. violación de cualquier regulación, ley o normativa de valores.
 - b. violación de cualquier regulación, ley o normativa fiscal.
 - c. incumplimiento de cualquier deber fiduciario del asegurado.
4. Basado en o derivada de cualquier real o presunta connivencia, extorsión, amenaza de violencia, violación de normativa de crimen organizado.
5. Cualquier reclamación interpuesta por:
 - a. el tomador o cualquier asegurado o cualquier tercero que tenga un interés financiero, ejecutivo o de control, incluyendo, pero no limitándose a cualquier filial y/o compañía del mismo grupo.
 - b. cualquier empleado.
 - c. cualquier entidad en la que el tomador ostenta, directa o indirectamente, más del 15% de participación, o que el tomador directa o indirectamente gestiona, controla o dirige de forma total o parcial; o
 - d. cualquier persona o entidad que ostenta, directa o indirectamente, más del 15% de participación en el tomador, o que directa o indirectamente posee, gestiona, controla o dirige al tomador, de forma total o parcial.

En la medida que la reclamación queda amparada bajo la sección 'Reclamaciones contra el asegurado', esta póliza cubre la responsabilidad del asegurado frente a un tercero independiente siempre que la responsabilidad surja de la actividad profesional del asegurado y la reclamación sea presentada contra el asegurado por una filial existente, entidad adquirida, sociedad holding.
6. Basada en o derivada de cualquier guerra (entendida como el uso de la fuerza física de un estado contra otro estado, ya sea declarada o no), guerra civil, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (sea o no declarada guerra), conflictos sociales, huelga, revolución, cierre patronal, terrorismo, rebelión, insurrección, disturbios, conmoción civil, usurpación, confiscación, nacionalización o requisición, motín, revuelta, conflicto militar toma de poder por la fuerza (militar o no) u otra forma de conflicto violento,
7. Basada o derivada de cualquier acto, preparación o amenaza de cualquier acto llevada a cabo por cualquier persona o grupo de personas, ya sea actuando solas o en nombre de o en conexión con cualquier organización o gobierno con fines políticos, religiosos, ideológicos, o similares, incluyendo la intención de influenciar a cualquier gobierno o amedrentar a la sociedad o parte de la sociedad en preparación o amenaza de cualquier acto.

Asimismo, el asegurador no efectuará ningún pago por daños ni pérdidas, ni gastos de defensa que resulten de una reclamación directa o indirectamente relacionada con el hecho de que el asegurado no pudiera prestar sus servicios profesionales o no pudiera acceder a las instalaciones de cualquier tercero debido a cualquier causa de las establecidas en el punto anterior.

8. Basada o derivada de cualquier real o presunta contaminación o exposición tóxica.
9. Basada en o derivada de, directa o indirectamente, cualquier real o presunta, energía nuclear, radiactividad o contaminación nuclear, campos electromagnéticos y los daños debidos a causas biológicas o químicas, incluidos en todos los casos, los daños consecuenciales directos e indirectos. Entre otros, el asegurador no hará ningún pago por daños ni pérdidas, ni gastos de defensa que resulten de una reclamación basada en o derivada de, directa o indirectamente, un accidente nuclear que cause un pulso electromagnético (o EMP por sus siglas en inglés).

Asimismo, el asegurador no efectuará ningún pago por daños ni pérdidas, ni gastos de defensa que resulten de una reclamación directa o indirectamente relacionada con el hecho de que el asegurado no pudiera prestar sus servicios profesionales o no pudiera acceder a las instalaciones de cualquier tercero debido a cualquier causa de las establecidas en el punto anterior.

10. Basada o derivada de cualquier real o presunta publicidad engañosa.
11. Basada o derivada de cualquier cantidad que el asegurado esté obligado a pagar bajo indemnizaciones contractuales que el asegurado no esté obligado a pagar en ausencia del acuerdo de indemnización.
12. Basada en o derivada de cualquier real o presunta:
 - a. responsabilidad contractual en caso de que en el momento de firma del contrato el asegurado conocía, o debería conocer, que no existían suficientes medios técnicos, logísticos o financieros para llevar a cabo el contrato escrito en los términos acordados, incluyendo su promesa de cumplir con ciertos estándares bajo un acuerdo de niveles de servicio.
 - b. incumplimiento de cualquier exclusividad o cualquier otra condición de competencia en su contrato escrito con un cliente.
13. Basada o derivada de:
 - a. cualquier litigio, procedimiento de cualquier naturaleza o investigación que involucre a un asegurado o una entidad adquirida, iniciado con anterioridad a la fecha de litigios previos y/o pendientes prevista en las condiciones particulares, o basada en, atribuible a o derivada de los mismos o esencialmente los mismos hechos alegados en dicho litigio, procedimiento o investigación anterior.
 - b. Cualquier asunto, hecho o circunstancia conocido por el asegurado, o que razonablemente debiera conocer, a la fecha de efecto de la presente póliza y que pudiera derivar en una reclamación cubierta por la presente póliza.
 - c. Cualquier reclamación o reclamación potencial que haya sido notificada por escrito bajo cualquier otra póliza antes de la fecha de efecto de esta póliza;
 - d. Los asuntos relacionados con cualquier reclamación o reclamación potencial referida en los puntos a, b y c anteriores.
14. Basada o derivada de cualquier real o presunto incumplimiento, uso o revelación de una patente, o el uso, revelación de un secreto comercial.
15. Derivada de cualquier competencia desleal, prácticas comerciales engañosas, restricción comercial o de legislación antimonopolio, o cualquier otra norma similar.

Esta exclusión no aplicará a la cobertura específica bajo la Sección Primera 'Reclamaciones contra el asegurado', Apartado E.

16. Basada o derivada de cualquier real o presunto:
 - a. Operación, gestión o administración que el asegurado pudiera desarrollar en relación con planes de pensiones para empleados o 'trust funds', la compra, venta y gestión de acciones, valores, participaciones o cualquier otro instrumento financiero, el mal uso de cualquier información relacionada con estos instrumentos, así como el incumplimiento de cualquier ley o regulación relacionada con estas actividades;
 - b. forma de incumplimiento de obligaciones debidas por el asegurado en calidad de empleador respecto de sus empleados;

- c. tipo de discriminación, acoso y trato discriminatorio;
- d. responsabilidad personal real o presunta originada por la actuación en calidad de administrador, ejecutivo, directivo, oficiales, director, fideicomisarios o miembros del consejo y/o junta del asegurado o cualquier otra persona (incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo a los administradores de hecho o administrador oculto).

17. Basada en o derivada de:

- a. Un daño o pérdida debida directa o indirectamente a cualquier fallo o interrupción de los servicios que proporcione al asegurado un proveedor de servicios públicos (entre otros pero sin limitarse a, electricidad, agua, gas, hidrógeno), o un proveedor de servicios de telecomunicaciones, de internet o de infraestructura, incluidos, entre otros, centros de datos, satélites, autoridad de certificación digital, sistema de nombres de dominio (o DNS por sus siglas en inglés), red de distribución de contenido (o CDN por sus siglas en inglés) o
- b. Un daño o pérdida debida directa o indirectamente a cualquier fallo o interrupción de los servicios que proporcione al asegurado un proveedor de servicios de computación en la nube u hosting, solo en el caso de que haya renunciado al derecho de repetición contra dicho proveedor o dicho derecho de repetición no pueda ser ejercitado.

Esta exclusión no aplicará a los gastos de defensa incurridos por el asegurado para defender su grado de responsabilidad de una reclamación hasta un sublímite de 25.000 €.

Esta exclusión no aplicará a los gastos de defensa incurridos por el asegurado para defender su grado de responsabilidad de una reclamación hasta un sublímite de 25.000 €.

- 18. Basada en o derivada de cualquier coste o gasto relacionado con la reparación, actualización, corrección, retirada o sustitución de un producto y/o producto tecnológico incurridos por el asegurado o por terceros.
- 19. Basada en o derivada de cualquier defecto real o presunto en cualquier producto tecnológico que no ha sido desarrollado por el asegurado en exclusiva, incluido, pero no limitado al desarrollo del trabajo de un tercero proveedor de software, fabricante o inventor.

Esta exclusión no aplicará a los gastos de defensa incurridos por el asegurado para defender su grado de responsabilidad de una reclamación hasta un sublímite de 25.000 €.
- 20. Basada en o derivada de la decisión comercial de dejar de suministrar un producto tecnológico o un servicio específico dentro de la actividad profesional.
- 21. Basada en o derivada de cualquier disputa comercial con un socio o asociado empresarial, incluyendo, pero no limitado a cualquier distribuidor, fabricante original de equipos, agente comercial, integrador de sistemas o participante bajo una unión temporal de empresas, pero exclusivamente en la medida en que dicha reclamación esté basada en:
 - a. una comisión o violación de los derechos de autor, o bajo cualquier otro término en base al cual dicho socio o asociado recibe una compensación en relación con los negocios realizados con el asegurado, o cualquier otra compensación o remuneración prometida o debida por el asegurado.
 - b. la decisión del asegurado de dejar de trabajar con dicho socio o asociado.

22. Basada en o derivada de cualquier daño personal.

Esta exclusión no aplicará cuando el daño personal se derive directamente de un error u omisión en el desarrollo de la actividad profesional asegurada.

23. Basada en o derivada de cualquier daño material.

Esta exclusión no aplicará cuando el daño material se derive directamente de un error u omisión en el desarrollo de la actividad profesional asegurada.

24. Basada en o derivada de la suspensión de pagos/concurso/bancarota/insolvencia del asegurado.

25. Basada en o derivada de los atrasos o incumplimiento de cualquier préstamo u otro acuerdo de crédito con cualquier proveedor.

26. Basada en o derivada de un contrato en el que el asegurado haya o había renunciado a sus derechos de recuperación.

27. Basadas en o derivadas de actividades profesionales susceptibles de o que requieran un seguro obligatorio.
28. Basada en o derivada de:
 - a. cualquier artefacto, buque, embarcación, nave o aeronave destinada a la navegación o sustentación acuática o aérea, así como, en general, los derivados de la navegación marítima o aérea.
 - b. la paralización del tráfico aéreo o marítimo, la alteración de la gestión del tráfico aéreo o marítimo. Así como, los daños ocasionados en el desarrollo de su actividad profesional para la industria aeronáutica, aeroespacial, o de defensa.
29. Basada en o derivada de daños causados por productos sin experiencia o en fase de experimentación (prototipos).
30. Basada en o derivada de:
 - a. una infección o sospecha de infección de animales, personas, productos, equipos o instalaciones o daños causados por organismos genéticamente modificados.
 - b. enfermedades contagiosas.
 - c. la transmisión de enfermedades, de virus o de sustancias contaminantes a través de los embalajes de los productos entregados y/o fabricados.
31. Basada en o derivada de intervenciones gubernamentales o decisiones de las autoridades públicas, en particular y sin limitarse a, incautación, expropiación, confiscación, apropiación o destrucción de bienes, cese o cierre parcial o total de las operaciones, nacionalización, destrucción, toques de queda, denegación de acceso, restricciones a la movilidad, prohibición de productos de determinados fabricantes, regulación, limitación o prohibiciones con respecto a la distribución de energía que afecten directa o indirectamente al asegurado o a un proveedor suyo u otras medidas por parte de una autoridad pública u otra institución estatal que tengan impacto en el asegurado o en cualquier otro tercero, incluido pero no limitado, en sus proveedores de servicios.

Sanciones internacionales
- información importante

El asegurador no estará obligado a proporcionar cobertura ni será responsable de pagar ninguna reclamación o proporcionar ningún beneficio bajo la presente póliza, en la medida en que el proporcionar dicha cobertura, el pago de dicha reclamación o el proporcionar tales beneficios nos expusiera al asegurador o a cualquier miembro del Grupo al que pertenece el asegurador a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América

Sección Tercera

Responsabilidad Civil de Explotación y de Productos/Pos-trabajos

El **asegurador** no efectuará ningún pago por **daños (personales, materiales, patrimoniales puros), perjuicios consecuenciales** ni **gastos de defensa** que resulten de una **reclamación directa o indirectamente**:

1. Basada o derivada de pérdidas o daños a cualquier bien que le pertenezca al asegurado que, en el momento de la pérdida o daño, esté bajo su cuidado, custodia o control.

Esta exclusión no se aplicará a los siguientes:

- a. carga y descarga de cualquier vehículo fuera de la vía pública. Se cubren, además, los daños a los camiones de terceros durante las manipulaciones de carga y descarga siempre que esta última hubiese sido realizada por sus empleados o bajo sus expresas y formales instrucciones;
- b. las reclamaciones derivadas de la responsabilidad civil subsidiaria que pudieran recaer sobre el asegurado como consecuencia del uso de vehículos a motor propiedad de sus empleados o terceros (excepto para camiones y vehículos de gran tonelaje), puestos a disposición del asegurado para la realización de la actividad profesional descrita en póliza siempre que los hechos ocurran en el recinto propio de la empresa, ya que no queda cubierta ninguna reclamación por hechos ocurridos en la vía pública. Esta cobertura tiene un sublímite de 1.000.000 € y resultará de aplicación en exceso de la cifra establecida para el seguro obligatorio sobre uso y circulación de vehículos a motor y de cualquier otro seguro válido y cobrable que pudiese existir para cubrir este riesgo específico.
3. Basada o derivada de actividades, bienes o daños que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.
4. Basada o derivada de daños personales a cualquier persona que surjan de y durante el curso de su empleo bajo un contrato de servicio, trabajo o de prácticas con el asegurado.

5. Basada o derivada de:
 - a. cualquier contaminación de edificios u otras estructuras o de agua o tierra o la atmósfera.
 - b. cualquier daño personal o daño material directa o indirectamente causado por contaminación, salvo si es causado por un incidente repentino, identificable, no intencionado y no esperado, que ocurre íntegramente en un momento y lugar específicos durante el periodo del seguro.
 - c. cualquier contaminación ocurrida en Estados Unidos o Canadá.
 - d. la extracción, transformación, proceso, fabricación, elaboración, instalación, uso, testeo, propiedad o venta de amianto o asbesto, fibras de amianto o asbesto o material que contenga amianto o asbesto; o exposición al amianto o asbesto, fibras de amianto o asbesto o material que contenga amianto o asbesto; o las instrucciones, recomendaciones, indicaciones, notas, avisos, supervisión o asesoramiento que debería haberse dado en relación con el asbestos, fibras de amianto o asbesto o material que contenga amianto o asbesto.
6. Basada o derivada de diseños, planos, especificaciones, fórmulas, indicaciones, servicios profesionales, consejos o asesoramiento preparados o facilitados por el asegurado.
7. Basada o derivada de la garantía de producto, por la idoneidad del producto o su inutilidad para cumplir la función a la que se destina.
8. Basada o derivada de daños al propio producto o al propio trabajo realizado y sus costes de reparación, reacondicionamiento, sustitución, costes de retirada de cualquiera de sus productos o cualquiera de sus partes.
9. Los daños ocasionados por cualquiera de sus productos que estuvieran relacionados con la industria aeronáutica, aeroespacial, o de defensa, así como cualquier apoyo de tierra o de control utilizados junto a dichos productos.
10. Los daños ocasionados por cualquiera de sus productos que estén instalados o destinados a instalarse en productos de la industria aeronáutica, aeroespacial, o de defensa, o para herramientas usadas en su proceso de producción, incluyendo herramientas de manejo de tierra y equipamiento, ayudas de entrenamiento, manuales de instrucción, planos, ingeniería u otros datos, consejos y servicios y trabajo relacionados con dichas naves o embarcaciones o sus productos.
11. Basada o derivada de daños causados por productos sin experiencia o en fase de experimentación (prototipos).
12. Cualquier acto, incumplimiento, omisión o infracción que el asegurado cometa, consienta o ignore de forma intencionada, dolosa o deshonestamente, que pudiera de forma razonable esperar causar lesiones o daños a otra parte, aunque dichas lesiones o daños sean de un grado o tipo diferentes al que pudiera haberse razonablemente anticipado.
13. Basado en o derivada de cualquier real o presunta:
 - a. violación de cualquier regulación, ley o normativa de valores;
 - b. violación de cualquier regulación, ley o normativa fiscal;
 - c. incumplimiento de cualquier deber fiduciario del asegurado.
14. Basado en o derivada de cualquier real o presunta colusión, extorsión, amenaza de violencia, violación de normativa de crimen organizado.
15. Basada en o derivada de cualquier responsabilidad personal real o presunta originada por la actuación en calidad de administrador, ejecutivo, directivo, oficiales, director, fideicomisarios o miembros del consejo y/o junta del asegurado o cualquier otra persona (incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo a los administradores de hecho o administrador oculto).
16. Cualquier reclamación interpuesta por:
 - a. el tomador o cualquier asegurado o cualquier tercero que tenga un interés financiero, ejecutivo o de control, incluyendo, pero no limitándose a cualquier filial y/o compañía del mismo grupo;
 - b. cualquier empleado, salvo aquellas reclamaciones cubiertas de conformidad con la cobertura de responsabilidad civil patronal prevista en esta póliza;

c. cualquier entidad en la que el tomador ostenta, directa o indirectamente, más del 15% de participación, o que el tomador directa o indirectamente gestione, controle o dirija de forma total o parcial.

17. Basada o derivada de:

- a. cualquier litigio, procedimiento de cualquier naturaleza o investigación que involucre a un asegurado o una entidad adquirida, iniciado con anterioridad a la fecha de litigios previos y/o pendientes prevista en las condiciones particulares, o basada en, atribuible a o derivada de los mismos o esencialmente los mismos hechos alegados en dicho litigio, procedimiento o investigación anterior;
- b. cualquier asunto, hecho o circunstancia conocido por el asegurado, o que razonablemente debiera conocer, a la fecha de efecto de la presente póliza y que pudiera derivar en una reclamación cubierta por la presente póliza;
- c. cualquier reclamación o reclamación potencial que haya sido notificada por escrito bajo cualquier otra póliza antes de la fecha de efecto de esta póliza;
- d. los asuntos relacionados con cualquier reclamación o reclamación potencial referida en los puntos a, b y c anteriores.

18. Basada en o derivada de cualquier guerra (entendida como el uso de la fuerza física de un estado contra otro estado, ya sea declarada o no), guerra civil, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (sea o no declarada guerra), conflictos sociales, huelga, revolución, cierre patronal, terrorismo, rebelión, insurrección, disturbios, conmoción civil, usurpación, confiscación, nacionalización o requisición, motín, revuelta, conflicto militar toma de poder por la fuerza (militar o no) u otra forma de conflicto violento.

19. Basada o derivada de cualquier acto, preparación o amenaza de cualquier acto llevada a cabo por cualquier persona o grupo de personas, ya sea actuando solas o en nombre de o en conexión con cualquier organización o gobierno, con fines políticos, religiosos, ideológicos, o similares, incluyendo la intención de influenciar a cualquier gobierno o amedrentar a la sociedad o cualquier parte de la sociedad en preparación o amenaza de cualquier acto.

20. Basada o derivada de cualquier responsabilidad contractual, garantía u obligación que el asegurado hubiera aceptado y que vaya más allá de la responsabilidad que tendría en ausencia de ese contrato.

21. Daños ocasionados por los productos elaborados o suministrados por el asegurado una vez el asegurado haya perdido el poder de disposición sobre los mismos.

Esta exclusión no aplicará a la garantía de Responsabilidad Civil de Productos/Pos-trabajos en caso de que se haya contratado y así se establezca en las Condiciones Particulares.

22. Basada o derivada de cualquier real o presunto daño por radiaciones ionizantes o campos electromagnéticos.

23. Basada en o derivada de la suspensión de pagos/concurso/bancarota/insolvencia del asegurado.

24. Basada o derivada de cualquier real o presunta contaminación o exposición tóxica.

25. Basada en o derivada de un contrato en el que el asegurado haya o había renunciado a sus derechos de recuperación.

26. Basadas en o derivadas en actividades profesionales susceptibles de o que requieran un seguro obligatorio.

27. Los daños causados por los productos entregados, distribuidos y/o fabricados por el asegurado que se utilicen con fines armamentísticos - aunque el producto no haya sido entregado y/o fabricado con dicho fin.

28. Basada en o derivada de intervenciones gubernamentales o decisiones de las autoridades públicas, en particular y sin limitarse a, incautación, expropiación, confiscación, apropiación o destrucción de bienes, cese o cierre parcial o total de las operaciones, nacionalización, destrucción, toques de queda, denegación de acceso, restricciones a la movilidad, prohibición de productos de determinados fabricantes, regulación, limitación o prohibiciones con respecto a la distribución de energía que afecten directa o indirectamente al asegurado o a un proveedor suyo u otras medidas por parte de una autoridad pública u otra institución estatal que tengan impacto en el asegurado o en cualquier otro tercero, incluido pero no limitado, en sus proveedores de servicios.

29. Basada en o derivada directa o indirectamente de terremoto, erupción volcánica, super volcanes, maremoto, inundación, incendio, explosión, viento, rayos, heladas, tormentas o llamaradas solares, impactos de asteroides, inversión del campo magnético de la Tierra u otros eventos naturales. Asimismo, el *asegurador* no hará ningún pago por daños ni pérdidas, ni *gastos de defensa* que resulten de una *reclamación* basada en o derivada de, directa o indirectamente, el clima espacial entendiendo como tal, las condiciones del sol y del viento solar, magnetosfera, ionosfera y termosfera que pueden afectar al rendimiento y la fiabilidad de los sistemas tecnológicos espaciales y terrestres y que de alguna manera afectan a la infraestructura, tecnología, salud y la vida humana. De manera enunciativa pero no limitativa quedaría excluidos los daños y pérdidas producidos por, fulguraciones, llamaradas solares, erupciones solares o Eyecciones de Masa Coronal que pueden producir, entre otras cosas, apagones de radio o tormentas de radiación solar.

Asimismo, el *asegurador* no efectuará ningún pago por daños ni pérdidas, ni *gastos de defensa* que resulten de una *reclamación directa o indirectamente relacionada* con el hecho de que el asegurado no pudiera prestar sus servicios profesionales o no pudiera acceder a las instalaciones de cualquier tercero debido a cualquier causa de las establecidas en el punto anterior.

30. Basada en o derivada de, directa o indirectamente, cualquier real o presunta; energía nuclear, radiactividad o contaminación nuclear, campos electromagnéticos y los daños debidos a causas biológicas o químicas, incluidos en todos los casos, los daños consecuenciales directos e indirectos. Entre otros, el *asegurador* no hará ningún pago por daños ni pérdidas, ni *gastos de defensa* que resulten de una *reclamación* basada en o derivada de, directa o indirectamente, un accidente nuclear que cause un pulso electromagnético (o EMP por sus siglas en inglés).

Asimismo, el *asegurador* no efectuará ningún pago por daños ni pérdidas, ni *gastos de defensa* que resulten de una *reclamación directa o indirectamente relacionada* con el hecho de que el asegurado no pudiera prestar sus servicios profesionales o no pudiera acceder a las instalaciones de cualquier tercero debido a cualquier causa de las establecidas en el punto anterior.

31. Basada en o derivada de:

Un daño o pérdida debida directa o indirectamente a cualquier fallo o interrupción de los servicios que proporcione al asegurado un proveedor de servicios públicos (entre otros pero sin limitarse a, electricidad, agua, gas, hidrógeno), o un proveedor de servicios de telecomunicaciones, de internet o de infraestructura, incluidos, entre otros, centros de datos, satélites, autoridad de certificación digital, sistema de nombres de dominio (o DNS por sus siglas en inglés), red de distribución de contenido (o CDN por sus siglas en inglés) o

Un daño o pérdida debida directa o indirectamente a cualquier fallo o interrupción de los servicios que proporcione al asegurado un proveedor de servicios de computación en la nube u hosting, solo en el caso de que haya renunciado al derecho de repetición contra dicho proveedor o dicho derecho de repetición no pueda ser ejercitado.

32. Basada en o derivada de:

- una infección o sospecha de infección de animales, personas, productos, equipos o instalaciones o daños causados por organismos genéticamente modificados.
- enfermedades contagiosas.
- la transmisión de enfermedades, de virus o de sustancias contaminantes a través de los embalajes de los productos entregados y/o fabricados.

El *asegurador* no estará obligado a proporcionar cobertura ni será responsable de pagar ninguna reclamación o proporcionar ningún beneficio bajo la presente póliza, en la medida en que el proporcionar dicha cobertura, el pago de dicha reclamación o el proporcionar tales beneficios nos expusiera al *asegurador* o a cualquier miembro del Grupo al que pertenece el *asegurador* a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América.

Sección Cuarta

Exclusiones

Responsabilidad Civil Patronal

1. Cualquier acto, incumplimiento u omisión que el asegurado cometa, consienta o ignore de forma intencionada.
2. Cualquier daño personal causado a cualquiera de sus empleados y a empleados de sus contratistas y subcontratistas mientras se encuentren en alta mar. Se considera que un empleado y los empleados de sus contratistas y subcontratistas se encuentra en alta mar desde el momento en que se embarca en cualquier medio de transporte en el punto de partida hacia una torre o una plataforma en alta mar, hasta el momento en que desembarca a su regreso de la torre o la plataforma.
3. Cualquier daño personal a cualquier empleado y a empleados de sus contratistas y subcontratistas por accidentes de circulación, mientras sea transportado dentro o encima de, o mientras entre o se suba a, o se apeee de un vehículo para el cual se exige un seguro bajo la legislación vigente sobre circulación de vehículos a motor, o cuando el asegurado tenga derecho a una indemnización de cualquier otra fuente.
4. Las indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedades profesionales, así como otros hechos que no estén calificados como accidente de trabajo o que estén excluidos del seguro de accidentes de trabajo.
5. Incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales o legales, referentes a la Seguridad Social, seguro de accidentes de trabajo, pago de salarios y similares, y los previstos y acordados por convenios colectivos o particulares.
6. Cualquier reclamación y/o arbitraje, planteada ante un tribunal o corte arbitral de cualquier país fuera del ámbito jurisdiccional establecido en las condiciones particulares de la presente póliza.

Sanciones internacionales -
información importante

El asegurador no estará obligado a proporcionar cobertura ni será responsable de pagar ninguna reclamación o proporcionar ningún beneficio bajo la presente póliza, en la medida en que el proporcionar dicha cobertura, el pago de dicha reclamación o el proporcionar tales beneficios nos expusiera al asegurador o a cualquier miembro del Grupo al que pertenece el asegurador a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América

V. Gestión de reclamaciones y administración de la póliza

Lo que el asegurador pagará

1. El **asegurador** pagará la cantidad acordada con el **asegurado** para saldar una **reclamación** cubierta incluyendo cualquier decisión judicial que ordene el pago de un daño cubierto en la **póliza**, honorarios del reclamante, intereses y gastos que el **asegurado** esté obligado a pagar.
2. El **asegurador** pagará los **gastos de defensa** incurridos con su previo consentimiento por escrito.
3. Si durante la defensa de una **reclamación**, **reclamación potencial** o **pérdida** cubierta el **asegurado** es obligado a aportar pruebas ante el juzgado, el **asegurador** le pagará los costes y gastos justificados por cada día, o parte de cada día, que el **asegurado** o alguno de sus **empleados** sea requerido por el abogado o experto del **asegurador** de acuerdo con las siguientes tasas:
 - a. cualquier socio, administrador o miembro del Consejo de Administración del **asegurado**, hasta 500 € al día;
 - b. cualquier **empleado** hasta 250 € al día;
 - c. cualquier otra parte relevante hasta 200 € al día.

Para esta cobertura anterior no será aplicable ninguna **franquicia**.

Sección Segunda

Cuánto pagará el asegurador

Las condiciones particulares establecen el **límite de indemnización** y la **franquicia** que aplica a este módulo y también la base sobre la que ambos se aplican. Las condiciones particulares pueden identificar los módulos para los que los límites se agregan para dar lugar a un **límite de indemnización** agregado por año.

1. El límite máximo total agregado de indemnización que **nosotros** abonaremos, por el conjunto de todas las **reclamaciones y sus gastos de defensa** es el **límite de indemnización** indicado en las condiciones particulares de la **póliza**, con independencia del número de **reclamaciones** presentadas y de **asegurados** reclamados.

Dos o más **reclamaciones** atribuibles a una misma causa o hecho generador tendrán la consideración de una sola y misma **reclamación**, independientemente del número de reclamantes o de **asegurados**. Esta provisión aplica a **reclamaciones** que surjan tanto durante como después del **periodo de seguro**. Dicha última **reclamación** se entenderá presentada por primera vez en el momento en que se presentó la primera **reclamación**.
2. Cualquier sublímite de indemnización que pudiera establecerse formará parte integrante del **límite de indemnización** indicado en las condiciones particulares para el presente módulo de cobertura, y no será en ningún caso en adición al mismo.
3. La cobertura de este módulo es independiente de la cobertura de otros módulos. Bajo ninguna circunstancia una única **reclamación, reclamación potencial o pérdida** podrá tener cobertura bajo más de un módulo.
4. En cualquier fase de la **reclamación** el **asegurador** podrá pagarle al **asegurado** el **límite de indemnización** o el importe restante respecto de dicho límite después de un pago previo. El **asegurador** pagará los **gastos de defensa** que ya hayan sido incurridos a la fecha de dicho pago y no tendrá más responsabilidad para dicha **reclamación o gastos de defensa**.

Si la reclamación está sujeta a un sublímite, entonces en cualquier fase de la **reclamación** el **asegurador** podrá pagarle al **asegurado** el sublímite correspondiente y no tendrá más responsabilidad respecto de dicha **reclamación** bajo esta **póliza**. El **asegurador** no tendrá más responsabilidad por **gastos de defensa** por encima de los que el **asegurador** hubiera pagado en ese momento.
5. En el caso de que existan dos o más **pólizas** de seguro emitidas por **nosotros** o por cualquier otra sociedad que pertenezca al Grupo Hiscox y otorguen cobertura por una misma **reclamación**, el importe total a pagar para el conjunto de todas estas **pólizas**, será de aplicación el mayor **límite de indemnización** de los previstos en todas estas **pólizas**.

Sección Tercera

Notificaciones al asegurador

1. **Reclamaciones**

El **asegurado** puede notificar al **asegurador** cualquier **reclamación o pérdida** tan pronto como sea posible, pero siempre dentro de los siete días posteriores a su conocimiento. En caso de incumplimiento, **nosotros** podremos reclamar los daños y perjuicios causados por el retraso en la notificación.

La comunicación de cualquier **reclamación** debe hacerse de acuerdo con los requisitos establecidos en la **póliza**.

2. **Reclamaciones potenciales**

El **asegurado** podrá notificar al **asegurador** durante el **periodo de seguro** cualquier **reclamación potencial o pérdida** potencial tan pronto como sea posible, pero siempre dentro de los siete días posteriores a su conocimiento. Dicha notificación deberá detallar lo máximo posible la información de la **reclamación potencial**, incluyendo los potenciales reclamantes, la base para la responsabilidad, el importe potencialmente reclamable y cualquier información adicional sobre la **reclamación potencial** que el **asegurador** pueda razonablemente requerir.

Si el **asegurador** acepta la notificación de **reclamación potencial**, cualquier **reclamación** posterior derivada de los mismos hechos se entenderá presentada, a efectos de este módulo de cobertura, en el momento en que dicha **reclamación potencial** fue comunicada por primera vez, incluso si dicha **reclamación** posterior se presentara después del **periodo de seguro**.

La notificación de cualquier **reclamación potencial** debe hacerse de acuerdo con los detalles de notificación establecidos en las condiciones particulares.

3. El **asegurador** no hará ningún pago, ni se hará cargo de **gastos de defensa**, respecto de cualquier parte de cualquier **reclamación**, a no ser que el **asegurado** le provea con información detallada completa, puntual y exacta sobre todas las **reclamaciones, reclamaciones potenciales y pérdidas** que el **asegurado** haya notificado bajo esta **póliza**. Si el **asegurado**, o cualquier otro en su nombre, tratara de alterar las circunstancias de la **reclamación, reclamación potencial o pérdida** proporcionando deliberadamente información falsa en relación con dicha notificación, el **asegurador** no hará ningún pago derivado de o relacionado con dicha notificación.

Sección Cuarta

Gestionando la reclamación

1. El **asegurador** tendrá el derecho, pero no la obligación, de tomar el control y dirigir en nombre del **asegurado** la investigación, liquidación o defensa de cualquier **reclamación**. Si el **asegurador** lo considera necesario designará un perito, tasador, abogado, o cualquier otra persona apropiada para tratar o gestionar tal **reclamación**.
2. La aceptación por el **asegurador** de cualquier **reclamación** no reducirá la obligación del **asegurado** de tomar las debidas precauciones para prevenir cualquier accidente y proteger sus bienes contra **daños o pérdidas**. El **asegurado** debe, además, mantener cualquier bien asegurado bajo esta **póliza** en buen estado de conservación. El **asegurador** no hará ningún pago ni asumirá **gastos de defensa** para ninguna **reclamación** si el **asegurado** no toma las debidas medidas preventivas.
3. El **asegurado** puede solicitar que el **asegurador** le autorice a designar a su propio abogado, pero la decisión de instruirlo es únicamente del **asegurador**, debiendo ser la designación aceptada por escrito por parte del **asegurador**.
4. El **asegurado** debe ofrecer al **asegurador**, o a cualquier profesional nombrado por el **asegurador**, toda la asistencia, cooperación e información que el **asegurador** requiera razonablemente bajo esta **póliza**, y el **asegurado** hará lo que el **asegurador** razonablemente le solicite para evitar, minimizar o resolver cualquier **reclamación, o pérdida**, incluyendo el pago de la **franquicia** cuando se lo solicite.
5. El **asegurado** debe informar inmediatamente de cualquier oferta de acuerdo de resolución, pero no admitirá ni asumirá ninguna responsabilidad, ni celebrará transacción, ni permitirá que devenga firme sentencia o resolución alguna ni incurrirá en cualesquiera gastos sin el previo consentimiento expreso por escrito del **asegurador**.
6. En el supuesto de que el **asegurador** crea de buena fe que la oferta del reclamante para celebrar transacción de una **reclamación** cubierta sea razonable y el **asegurado** no lo crea, el **asegurador** no le obligará a aceptar la oferta de liquidación ni le dejará de proporcionar cobertura para dicha **reclamación**. Si el **asegurado** rechaza acordar una liquidación recomendada por el **asegurador**, la responsabilidad del **asegurador** por dicha **reclamación** no excederá de la cantidad por la que dicha **reclamación** podría haberse saldado más los **gastos de defensa** incurridos hasta la fecha de dicha negativa. Si esta cantidad es en exceso de la **franquicia**, entonces previa petición suya y a la sola discreción del **asegurador** se le pagará esta cantidad al **asegurado** en un solo pago a cambio de que el **asegurado** libere al **asegurador** de toda responsabilidad con respecto a dicha **reclamación** no saldada.
7. En el supuesto de que el **cliente** del **asegurado** se niegue a pagar los honorarios acordados bajo contrato (incluyendo cualquier cantidad que el **asegurado** esté obligado a pagar a un subcontratista en la fecha de la primera negativa a pagar por parte del **cliente** del **asegurado**), y el **asegurador** tenga prueba razonable de que:
 - a. el **asegurado** no tenga motivos razonables para exigir legalmente el pago de la cantidad debida;
 - b. existe evidencia escrita de que el **cliente** del **asegurado** tiene intención de presentar una **reclamación** legítima bajo esta **póliza** contra el **asegurado** por una cantidad cubierta bajo esta **póliza** por importe superior al importe debido, entonces el **asegurador** puede indemnizar al **asegurado** por la cantidad que se le debe en exceso de la **franquicia** aplicable (excluyendo cualquier cantidad por los beneficios perdidos del **asegurado**, costes generales, responsabilidad por impuestos o similares) si el **asegurador** estuviera satisfecho de que el pago resolverá probablemente la disputa con el **cliente** de manera completa y definitiva, evitando así la posibilidad de **reclamaciones** futuras.

Si habiendo realizado el pago correspondiente el **cliente** aún presentara la **reclamación**, entonces dichos pagos se deducirán del importe a pagar para la resolución de dicha **reclamación**.
8. El **asegurado** prestará la ayuda y cooperación que el **asegurador** razonablemente le requiera para reivindicar, a su cargo, cualquier derecho subrogado de recobro que el **asegurador** pueda tener en relación con una **reclamación o pérdida**.

9. El **asegurado** no perjudicará los derechos de subrogación sin antes obtener el consentimiento por escrito del **asegurador**. Cualquier recobro se pagará antes al **asegurador** hasta el importe de cualquier indemnización y **gastos de defensa** que haya abonado y cualquier cantidad restante, si la hubiera, se le liquidará al **asegurado**.
10. El **asegurador**, una vez satisfecha y realizada la indemnización al **asegurado** podrá ejercer los derechos y acciones oportunas que le hubiesen correspondido al **asegurado** por razón de una **reclamación/pérdida** contra el **tercero** responsable dentro del **límite de indemnización**.

El **asegurador** no ejercerá dicho derecho de subrogación contra el **asegurado**. El **asegurado** será responsable frente al **asegurador** por cualquier daño que por su acción u omisión pudiera causar al **asegurador** respecto a **nuestro** derecho de subrogación.

Por lo tanto y en relación con lo anterior el **asegurado** nunca renunciará en ningún **contrato** suscrito con sus contratistas y/o subcontratistas a dicho derecho de recobro.

En el caso de que exista una concurrencia de **asegurador** y **asegurado** contra un **tercero** responsable, el recobro obtenido se dividirá en proporción a sus respectivos intereses.

Nosotros podemos repetir contra usted por el importe de la indemnización que tuviésemos que abonar por el ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus beneficiarios cuando el daño o el perjuicio sea consecuencia de una conducta dolosa del **asegurado**.

El **asegurador** podrá también reclamar cualquier daño causado por el **asegurado** en los casos y situaciones previstos en **póliza** y/o podrá requerir el reembolso de la indemnización que el **asegurado** hubiese tenido que pagar a **terceros** perjudicados por **pérdidas** o **reclamaciones** no cubiertas por este seguro.

Incumplimiento de obligaciones y declaraciones

1. El **tomador** del seguro o el **asegurado** deberá dar al **asegurador** toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización solo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave.
2. El **asegurado** acuerda que toda la información en relación con el cuestionario de la **póliza** y todos los materiales remitidos por el **tomador** del seguro, el **asegurado** o en nombre del **asegurado** son ciertos, exactos y que no dan lugar a engaño, y que de ellos dependía el **asegurador** siendo la base de la decisión de emitir esta **póliza**. Si el **asegurador** descubriera que tal información o material fuera falso, inexacto o que pudiera dar lugar a engaño, el **asegurador** podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al **tomador** del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del **tomador del seguro**.

El **asegurado** tiene el deber de tomar las debidas precauciones para prevenir cualquier accidente y proteger sus bienes contra daños o **pérdida**. El **asegurado** debe mantener cualquier bien **asegurado** bajo esta **póliza** en buen estado de conservación.

Los cuestionarios firmados, anexos y cualquier otro documento o información que nos hubiera sido facilitada con objeto de suscribir esta **póliza** o cualquier otra anterior, aportada por el **asegurado** o por cualquier persona en su nombre para la adecuada apreciación del riesgo por nuestra parte, formará parte del presente contrato de seguro.

El **asegurado** tiene la obligación de informarnos sobre la naturaleza y circunstancias del riesgo asegurado y a notificar de inmediato cualquier circunstancia conocida por el **asegurado** que pueda influir en la valoración del mismo. Esta obligación es previa a la celebración del contrato, por lo que el **asegurado** deberá declarar, de acuerdo con el cuestionario que le sometamos todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.

Bases del contrato

El **asegurador** podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al **tomador del seguro** en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del **tomador del seguro**. Le corresponderán, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración.

Si el siniestro sobreviene antes de que el **asegurador** haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de este se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del **tomador** del seguro quedará el **asegurador** liberado del pago de la prestación.

Varias reclamaciones con la misma causa

Dos o más **reclamaciones, reclamaciones potenciales o pérdidas** atribuibles a una misma causa o hecho generador tendrán la consideración de una sola y misma **reclamación, reclamación potencial o pérdida**, independientemente del número de reclamantes o de **asegurados**. Esta provisión aplica a **reclamaciones, reclamaciones potenciales o pérdidas** que surjan tanto durante como después del **periodo de seguro**. Dicha última **reclamación, reclamación potencial o pérdida** se entenderá presentada por primera vez en el momento en que se presentó la primera **reclamación, reclamación potencial o pérdida**.

Pago de la prima

El **tomador** de la **póliza** está obligado al pago de la primera prima o de la prima única en el momento de la perfección del contrato. Las sucesivas primas se deberán hacer efectivas a los correspondientes vencimientos.

Las primas se abonarán en la fecha de su vencimiento. Si en las condiciones particulares no se determina ningún lugar para el pago de la prima, este habrá de efectuarse en el domicilio del **tomador** de la póliza.

Si por culpa del **tomador** de la póliza la primera prima, o la prima única o la primera fracción de estas, no ha sido pagada a su vencimiento, el **asegurador** tendrá derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base a la **póliza**. En todo caso y salvo pacto en contrario en las condiciones particulares, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro o **reclamación**, el **asegurador** quedará liberado de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, o de cualquier fracción siguiente de prima en caso de prima fraccionada, la cobertura queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. **En caso de fraccionamiento de primas, el impago de una fracción dará lugar a la pérdida del derecho al aplazamiento, produciéndose el vencimiento anticipado de todas las fracciones de prima pendientes**. Si el **asegurador** no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima o su fracción, se entenderá que el contrato queda extinguido.

Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro (24) horas del día en que el **asegurado** pagó su prima.

Otros seguros

Concurrencia

Si se produce una **reclamación** bajo esta **póliza** y el **asegurado** tiene o podría tener cobertura bajo otra **póliza** o pólizas de similar cobertura se entiende y se acuerda que esta **póliza** actuará en concurrencia con dichas pólizas.

Si el **asegurador** de la **póliza** o pólizas en concurrencia deniega cobertura a la **reclamación**, el **asegurador** indemnizará en proporción a la cantidad debida y que está en concurrencia, independientemente de su derecho a iniciar acciones legales contra el **asegurador** en concurrencia.

Exceso

Si se produce una **reclamación** bajo esta **póliza** y el **asegurado** tiene o podría tener cobertura bajo otra **póliza** o pólizas de similar cobertura, la responsabilidad del **asegurador** se limitará, dentro del **límite de indemnización**, a la cantidad en exceso de la cantidad que se debería de pagar bajo la otra **póliza** o pólizas como si la presente **póliza** no tuviese efecto.

En el caso de que dicha otra **póliza** o pólizas tuviesen una disposición parecida a esta se acuerda que esta **póliza** actuará en concurrencia. Si actuando fraudulentamente o con mala fe el **asegurado** no informa al **asegurador** de la existencia de otras pólizas, el **asegurador** no estaría obligado a pagar ningún tipo de indemnización.

Hiscox SA, Sucursal en España
c/ Miguel Ángel 11, 4ª planta
28010 Madrid

T +34 91 515 99 00
E riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es

CIF - W0185688I
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
tomo 37388, folio 160, hoja M-666589 DGSFP
Clave E231

Hiscox CyberClear 360°

Documento de Información sobre el Producto de Seguro



Aseguradora: Hiscox SA, Sucursal en España
Regulada por la CAA y la DGSFP.
Clave DGSFP: E0231

La información precontractual y contractual completa del producto se proporciona en otros documentos.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

El objeto del seguro es cubrir y/o mitigar los daños propios que pueda sufrir, y su responsabilidad frente a sus clientes o terceros, derivados del riesgo cibernético en el desarrollo de su actividad económica.



¿Qué se asegura?

Principales coberturas

- ✓ Las coberturas en caso de que usted sufra algún incidente (vulneración de datos, ciberataque, error humano, amenaza de extorsión o ataque de ingeniería social) cubierto en la póliza, son las siguientes:
 - ✓ Servicio de respuesta a incidentes prestado por especialistas del panel de expertos de Hiscox o reembolso de los gastos incurridos:
 - servicio de contención tecnológica;
 - servicio de asesoramiento jurídico y de comunicación y de relaciones públicas;
 - **gastos de notificación y monitorización**
Servicios o reembolsos en caso de vulneración de datos para atender a los afectados: - gastos para notificar a la entidad reguladora o a los afectados una vulneración de datos, - gastos de uso de un centro telefónico externo y - servicio de monitorización de la identidad o de crédito.
- Hiscox no garantiza la capacidad ni el servicio de los expertos previstos en el panel de Servicio de Respuesta a incidentes.
- ✓ Pérdidas del asegurado:
 - servicio o reembolso de gastos para la recuperación de datos y de sistemas;
 - abono de la pérdida de beneficios que pudiera sufrir con un límite diario o hasta el límite de indemnización (con franquicia temporal), según solución contratada. Esta cobertura únicamente aplica si usted la tiene contratada. Revise sus condiciones particulares.
 - extorsión cibernética – reembolso de los gastos en los que incurra el asegurado;
 - protección de equipos (reparación o sustitución de equipos);
 - gastos de mitigación;
 - proveedor externo tecnológico: En el caso de un ciberataque a su proveedor tecnológico (según definido): 1) servicio o reembolso de gastos para la recuperación de datos y de sistemas, 2) pérdida de beneficios, y 3) gastos de mitigación. Esta cobertura únicamente aplica si usted la tiene contratada. Revise sus condiciones particulares.



¿Qué no está asegurado?

Principales riesgos excluidos

- ✗ Infracción o uso indebido de propiedad intelectual, secretos comerciales, patentes o marcas.
- ✗ Daños materiales y daños personales.
- ✗ Problemas preexistentes o de los que usted tuviera conocimiento con carácter previo a la contratación del seguro.
- ✗ Actos intencionados o deshonestos. El dolo.
- ✗ Reclamaciones fuera de la jurisdicción aplicable.
- ✗ Su responsabilidad asumida por contrato, salvo si hay una vulneración de datos o un incumplimiento de PCI.
- ✗ Multas, penalizaciones y sanciones, salvo las sanciones PCI y las de protección de datos de carácter personal.
- ✗ Recogida y/o tratamiento no autorizado de datos.
- ✗ El robo, pérdida o transferencia de dinero, fondos o valores, salvo lo cubierto en fraude tecnológico.
- ✗ Cualquier gastos de reparación, mejora, corrección, retirada, sustitución, eliminación, salvo para mitigar una pérdida de datos o recuperar datos conforme a la cobertura de la póliza.
- ✗ Responsabilidad civil profesional y de productos, salvo alegando transmisión de virus, o un ataque de denegación de servicio.
- ✗ Contaminación y radiación nuclear.
- ✗ Guerra u operación cibernética
- ✗ Cualquier fallo o interrupción de un servicio prestado por un proveedor de servicios de internet, sistema de nombres de dominio, autoridades de certificación, red de distribución de contenido, telecomunicaciones, satélites, de suministro eléctrico u cualquier otro proveedor de un servicio público.
- ✗ Pago de reclamaciones o pérdidas que expongan a la aseguradora a cualquier sanción, prohibición o restricción.

- ✓ Responsabilidad tecnológica, por protección de la información y privacidad, inspección de protección de datos, incumplimiento de la normativa PCI DSS, responsabilidad por contenido digital y fallo de ciberseguridad – Se abonará las indemnizaciones por reclamaciones derivadas de un incidente cubierto. También se cubren las sanciones administrativas y las relacionadas con el incumplimiento de la normativa PCI DSS.

La aseguradora asumirá los gastos defensa en que incurra por reclamaciones cubiertas en la póliza. Hiscox deberá dar su consentimiento previo a los gastos de defensa.

- ✓ Fraude tecnológico: Hiscox reembolsará hasta un máximo de 60 días naturales por periodo de seguro, las pérdidas financieras directas por 1) uso fraudulento de su identidad electrónica, 2) robo electrónico de fondos, 3) modificación de precios online; 4) fraude en servicios contratado (no se cubren servicios en la nube).
- ✓ Suplantación de identidad. Esta cobertura únicamente aplica si usted la tiene contratada. Revise sus condiciones particulares.



¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura?

Principales limitaciones de cobertura

- ! **Ámbito temporal:** la póliza cubre incidentes descubiertos y notificados a la aseguradora durante el periodo de seguro, y **reclamaciones** presentadas contra el **asegurado** durante el **periodo de seguro o periodo adicional de notificación**, independientemente de la fecha de ocurrencia del **incidente**, pero siempre y cuando el **incidente** haya sido **descubierto** y notificados durante el **periodo de seguro**.
- ! **Franquicia:** en caso de incidente aplicará la franquicia prevista en las condiciones particulares. La franquicia es el importe que usted deberá asumir en cada incidente.



¿Dónde estoy cubierto?

- ✓ **Ámbito territorial:** en función de lo que contrate, la póliza puede tener cobertura para su actividad en España, Europa, todo el mundo excepto EEUU y Canadá,. Verifique las condiciones particulares.
- ✓ **Ámbito jurisdiccional:** En función de lo que contrate, la póliza puede cubrir reclamaciones frente a usted presentadas en España, Europa, todo el mundo excepto EEUU y Canadá, o todo el mundo. Verifique las condiciones particulares.



¿Cuáles son mis obligaciones?

- Pago de la prima.
- Cumplimentar el cuestionario de seguro de forma veraz y comunicar a la aseguradora cualquier modificación que se produzca posteriormente respecto a lo indicado en el mismo, incluyendo datos personales. La falsedad o inexactitud en el cuestionario puede desencadenar una falta de cobertura.
- Declaración del siniestro en un plazo de siete días desde que lo conoció y aportar la documentación acreditativa del mismo. La compañía aseguradora podría reducir la indemnización en caso de que le ocasione algún perjuicio por una comunicación tardía, o falta de comunicación.
- No asumir ninguna responsabilidad sin autorización de la aseguradora.



¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

Usted deberá pagar la primera prima o la prima única en el momento de la entrada en vigor del seguro. Las primas sucesivas se deberán hacer efectivas a los correspondientes vencimientos.



¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?

Salvo que usted contrate otra duración, de forma general, el contrato tiene una duración anual, comenzando su efecto en la fecha determinada en las condiciones particulares. El contrato se prorrogará de forma tácita por periodos anuales, según lo establecido en la cláusula de agravación de riesgo, salvo que cualquiera de las partes se opusiera formalmente.



¿Cómo puedo rescindir el contrato?

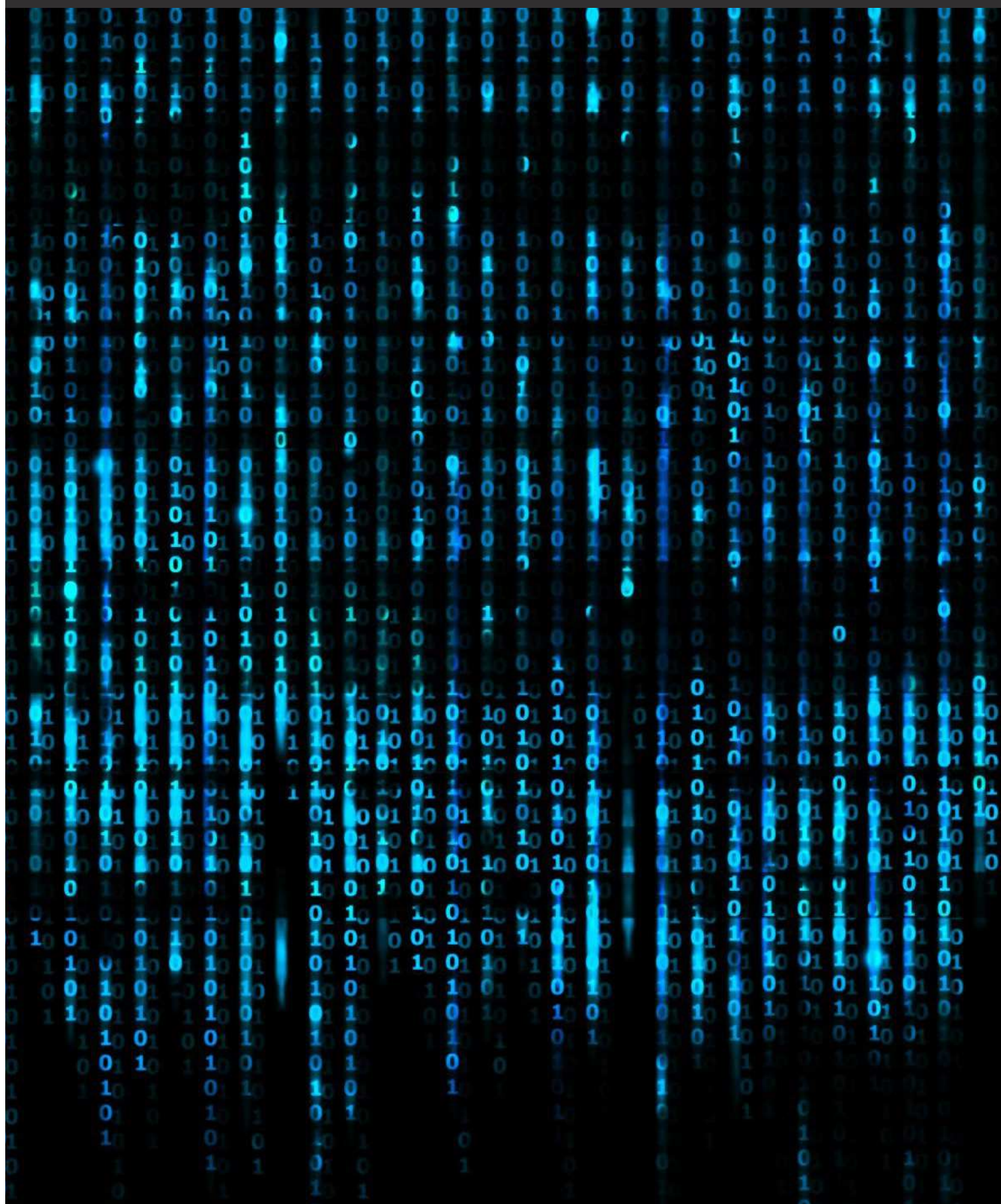
En el caso de venta digital, el asegurado dispone del plazo de 14 días naturales desde la fecha de contratación del seguro para desistir de su contratación sin indicación de los motivos y sin penalización. A tal efecto, puede enviar un mail a su mediador o a la entidad aseguradora (clientes@hiscox.com)

Usted podrá oponerse a la prórroga del contrato comunicándolo por escrito con un plazo de al menos, un mes de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso.



HISCOX CYBERCLEAR 360°

CONDICIONES ESPECIALES



Índice de contenidos

Cuadro resumen de coberturas	3
Introducción	4
Servicios preventivos Hiscox CyberClear 360°	5
Servicios de ciberseguridad Hiscox	6
Condiciones especiales	7
1. Definiciones	7
2. Lo que está cubierto	11
2.1 Servicio de respuesta a incidentes	11
2.2 Pérdidas del asegurado	12
a. Gastos de recuperación de datos o sistemas	12
b. Extorsión cibernética	13
c. Protección de equipos	14
d. Pérdida de beneficios	14
e. Proveedor externo tecnológico	15
2.3 Responsabilidad tecnológica	15
2.4 Fraude tecnológico	18
a. Uso fraudulento de su identidad electrónica	18
b. Robo electrónico de fondos	18
c. Modificación de precios online	18
d. Fraude en servicios contratados	18
Lo que no está cubierto	19
3. Disposiciones generales	23
3.1 Cuánto abonaremos	23
3.2 Ámbito temporal	23
3.3 Ámbito territorial	23
3.4 Control de la defensa	23
3.5 Confidencialidad	23
3.6 Obligaciones del asegurado	23
3.7 Periodo adicional de notificación	23
3.8 Condiciones generales aplicables	24
3.9 Declaración sobre el riesgo	24
3.10 Agravación del riesgo	25
3.11 Aceptación expresa y constancia de recibo de información	26
Anexo	26
Servicio de respuesta a incidentes (cobertura 2.1)	26
Proceso de notificación de incidentes y reclamaciones	27
Panel de expertos de Hiscox	29

Resumen de coberturas*

Servicio de respuesta a incidentes		100% del límite
a.	Servicio de contención tecnológica	✓
b.	Servicio de asesoramiento jurídico y de comunicación y relaciones públicas	✓
c.	Gastos de notificación y monitorización	✓
Pérdidas del asegurado		
a.	Gastos de recuperación de datos y sistemas	100% del límite
b.	Extorsión cibernética	mínimo 50% del límite
c.	Protección de equipos (sustitución o reparación de equipos)	mínimo 20.000€ por incidente y periodo de seguro
d.	Pérdida de beneficios (opcional)	Consulte las condiciones particulares
e.	Proveedor externo tecnológico (opcional)	Consulte las condiciones particulares
Fraude tecnológico		
a.	Uso fraudulento de su identidad electrónica	mínimo 25.000€
b.	Robo electrónico de fondos	mínimo 25.000€
c.	Modificación de precios online	mínimo 25.000€
d.	Fraude en servicios contratados	mínimo 25.000€
e.	Suplantación de identidad (opcional)	Según sublímite seleccionado
Responsabilidad tecnológica		100% del límite
a.	Indemnizaciones por responsabilidad ante terceros	✓
b.	Gastos de defensa	✓
c.	Gastos forenses privacidad	✓
d.	Gastos de inspección privacidad	✓
e.	Gastos de asistencia a juicio	Socio, administrador o directivos hasta 500€ al día; o cualquier empleado hasta 250€ al día
f.	Sanciones del regulador en protección de datos	100%
g.	Sanciones PCI (normativa tarjetas de pago)	mínimo 50.000€ por sanción y periodo de seguro
Gastos de mitigación		mínimo 30.000€ por incidente y periodo de seguro

*Coberturas y límites de indemnización indicativos sujetos a las condiciones particulares

Introducción

Muchas gracias por elegir a Hiscox para proteger a su empresa. El seguro Hiscox CyberClear 360^º ha sido diseñado específicamente para dar soporte y proteger ante los riesgos cibernéticos de empresas de todo tipo de tamaño.

Durante todo el contrato hemos empleado un estilo y un lenguaje claro para que pueda entender el alcance de la cobertura proporcionada por su póliza 'Hiscox CyberClear 360^º' así como las obligaciones que le incumben.

Esperamos que no tenga necesidad de hacer uso de las coberturas otorgadas en esta póliza, pero si así fuera, pondremos todo nuestro empeño en minimizar el impacto sobre su negocio con un servicio de respuesta ante incidentes proporcionado por empresas líderes en su campo y resarcirle del perjuicio que haya sufrido. Si en alguna ocasión considera que nuestro servicio está por debajo de sus expectativas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Su tranquilidad y negocio son clave para nosotros. En Hiscox llevamos más de un siglo dedicados al seguro y más de 15 años asegurando riesgos ciber. Hoy día protegemos a más de un millón de empresas en todo el mundo. Nuestra experiencia compartida en EEUU, Reino Unido y Europa nos enriquece en el conocimiento de riesgos cada vez más globales.

Hoy, un ataque puede afectar a miles de equipos por todo el mundo, independientemente del tamaño. Pymes y gran empresa pueden ver su negocio bloqueado por la imposibilidad de acceder a sus equipos informáticos o perder datos de gran valor. Sin contar, además, que las normas de protección de datos son cada vez más estrictas y las sanciones más severas, lo que pone en peligro la viabilidad de muchos negocios.

El riesgo ciber debe ser una preocupación. Ha dado un paso importante eligiendo esta póliza. Desde ahora una buena política de prevención junto con este seguro le dará mayor tranquilidad sabiendo que si sucede lo peor, está en buenas manos.

Si desea conocer más información sobre nosotros, por favor visite www.hiscox.es.



David Heras Director General Hiscox Iberia

Servicios preventivos Hiscox CyberClear 360°

La póliza de Hiscox CyberClear 360° es mucho más que un seguro. Es el seguro ciber de nueva generación. Le da acceso a una serie de **servicios y herramientas sin coste adicional** para ayudarle a gestionar mejor su riesgo además de ofrecerle una plataforma para **formar a sus empleados y proteger su negocio, lo cual constituye una pieza clave para la protección de su negocio**. Puede consultar en la siguiente página web todos los servicios en detalle, y cómo darse de alta en cada uno de ellos. www.hiscox.es/hiscox-cyberclear-servicios.

RECUERDE REVISAR CON SU MEDIADOR DE SEGUROS LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS.



Noticias y alertas en materia de ciberseguridad

La información y prevención es parte de una efectiva estrategia de ciberseguridad. Mantenerse informado con artículos, guías e informes sobre ciberseguridad, las tendencias y novedades le puede facilitar esta tarea. También podrá darse de alta en nuestro servicio de Alertas por email ofrecidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Este le informará sobre las últimas vulnerabilidades y ataques ciber para poder tomar las medidas necesarias y proteger tu negocio.

Acceda aquí: www.hiscox.es/hiscox-cyberclear-servicios.



Hiscox CyberClear Academy

Módulos de formación online e interactivos diseñados para reducir el riesgo de que su empresa caiga víctima de un incidente online. Los contenidos se adaptan a la experiencia y función de cada empleado formándole sobre las actuales amenazas y tendencias. Este programa de formación exclusivo de Hiscox le ayudará a usted y a sus empleados a cumplir con los requisitos de los reguladores y para prepararles a comprender las amenazas ciber.

Más información: www.hiscox.es/hiscox-cyberclear-academy.

Para acceder a Hiscox CyberClear Academy asigne a un administrador de la cuenta en su organización. Éste deberá de dar de alta su empresa con el número de póliza de Hiscox en www.hiscoxcyberclearacademy.com. Para dar de alta a más diez empleados, envíenos un correo a info_spain@hiscox.com.

Alta aquí con su número de póliza: www.hiscoxcyberclearacademy.com.



Calificación y gestión de su ciberseguridad

Mida su nivel de ciberseguridad: damos acceso a nuestros clientes a condiciones ventajosas para obtener una calificación de su ciberseguridad con Leet Security, primera empresa europea de calificación del nivel de seguridad. Además, aquellas empresas que soliciten esta calificación disfrutarán de condiciones especiales al renovar o contratar su póliza.

Acceder al servicio: www.hiscox.es/leet-security.



Informe sobre ciberseguridad más técnico

Para empresas con equipos de ciberseguridad en plantilla podemos ofrecer acceso, con condiciones especiales, a un informe sobre su ciberexposición elaborado por BitSight. Dicha calificación técnica le mostrará los peligros a los que se enfrenta y que complementa la visión aportada por la calificación. BitSight es una referencia en seguridad global que ayuda a las compañías a identificar y gestionar su seguridad.

Envíenos un correo electrónico a para acceder a este servicio: riesgosprofesionales@hiscox.com.

Servicios de ciberseguridad Hiscox



Asistencia con expertos 27/7 online y presencial:

Resolvemos y ayudamos en cualquier incidencia técnica en tus dispositivos. Si no se pueden solucionar de forma remota, mandaremos un técnico a dónde te encuentres.



Avisos de ciberseguridad:

Servicio de alertas por email ofrecidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), informándote sobre las últimas vulnerabilidades y ataques cibernéticos para poder tomar las medidas necesarias y proteger tu negocio.



Análisis de vulnerabilidades de tu red interna y de internet:

Chequeamos tu red interna para descubrir y solucionar sus vulnerabilidades. Además de revisar las conexiones wifi para mejorar su velocidad de conexión y seguridad.



Sistema autenticación de doble factor:

Te ayudamos a configurar esta capa adicional de seguridad para que tus cuentas estén aún más protegidas.



Informe presencia internet:

Realizamos un análisis de la presencia del usuario en internet y damos soluciones si detectamos algún tipo de conflicto.



Copia de seguridad:

Sistema de almacenamiento de 20GB encriptado con ayuda y soporte en la gestión.



Revisión y puesta a punto:

Revisamos y configuramos cualquier dispositivo para sacarle el máximo partido.



Borrado digital:

Eliminamos de internet cualquier información falsa o injuriosa hacia el usuario.



Localizador de dispositivos:

Ayudamos a localizar cualquier dispositivo robado o perdido.



Antivirus: Bitdefender total Security:

Instalamos en cualquier tipo de dispositivo uno de los antivirus más avanzados del mercado.



Soporte Office 365:

Resolvemos dudas acerca de estos servicios de Microsoft.

Condiciones especiales

Por favor, lea con detenimiento estas condiciones especiales, así como las condiciones particulares y generales y los posibles suplementos a las mismas, estos documentos conforman su **póliza** de seguro. Si hubiera algún error en ellos, por favor contacte con su mediador de seguros tan pronto como sea posible.

La **aseguradora** se compromete a dar cobertura a lo recogido en esta **póliza** a cambio del pago de la prima acordada.

1. Definiciones

Las palabras en negrita o cursiva recogidas a continuación tienen un significado concreto en el contexto de esta **póliza**.

Afectados	Cualquier persona física titular de los datos personales .
Amenaza de extorsión	Cualquier amenaza directa a la entidad por parte de un tercero, si la misma no paga el rescate exigido, de: 1. cometer un ataque deliberado contra el sistema informático, o los datos en el sistema informático, incluyendo el ataque a través de la introducción de un virus; o 2. cometer un ataque deliberado al sistema informático de un tercero con el uso del sistema informático, incluyendo con carácter enunciativo pero no limitativo el ataque a través de la transmisión de un virus; o 3. divulgar públicamente información corporativa, información confidencial o datos personales de los cuales se ha apropiado indebidamente del sistema informático.
Asegurado/usted	1. El Tomador, sus filiales, las nuevas entidades, así como cualquier fundación donde el tomador o una filial ostente la mayoría de los derechos de voto del órgano de gobierno (en su conjunto, la 'entidad'). 2. La persona asegurada.
Ataque de ingeniería social	El engaño de un tercero dirigido a una persona asegurada , mediante la suplantación de i) otra persona asegurada , o ii) un proveedor, cliente o prestador de servicio de la entidad , a través de correo electrónico (phishing), mensajes de texto (smishing), voz sobre IP (vishing) o estafas similares con el fin de obtener datos personales , información confidencial o información corporativa .
Ciberataque	Cualquier fallo en garantizar la seguridad del sistema informático, y que resulte en: 1. un acceso o uso no autorizado al sistema informático; o 2. una alteración, corrupción, destrucción, o pérdida de datos personales, información corporativa o información confidencial; o 3. la introducción o recepción de un virus, independientemente de su forma de transmisión; o 4. un ataque de denegación de servicio al sistema informático entendiéndose como tal, una privación maliciosa temporal, total o parcial, del acceso o uso del sistema informático., incluido pero no limitado a un ataque de denegación de servicio distribuido. Entendemos por ataque de denegación de servicio distribuido, aquel que se produce por un ataque desde múltiples ordenadores (o vectores) en lugar de uno solo.
Contaminantes	Se entiende como cualquier irritante o contaminante sólido, líquido, gaseoso, biológico, radiológico o térmico, incluyendo pero sin limitarse a, humo, vapor, asbesto/amianto, sílice, polvo, nano partículas, fibras, hollín, gases, ácidos, álcalis, productos químicos, materiales nucleares, gérmenes y residuos. Los residuos incluyen, pero no se limitan a, materiales para reciclar, reacondicionar o recuperar.
Cuenta bancaria	Cualquier cuenta de la que la entidad sea titular en una entidad financiera, a través de la cual una persona asegurada puede enviar órdenes de transferencia de fondos: i. a través de una orden electrónica o telefónica; o ii. a través de instrucciones escritas que establezcan las condiciones bajo las cuales las transferencias deberán ser procesadas por un sistema electrónico de transferencia de fondos.

Datos personales	Cualquier información personal de la cual la entidad sea responsable, independientemente del formato en que se encuentre, que permita identificar al afectado y que no sea del dominio público, según se defina en la normativa que resulte aplicable relativa al cuidado, la custodia, el control y el uso de información personal, incluyendo pero no limitándose a la información protegida por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, o cualquier otra normativa que la sustituya.
Descubierto	Se entenderá como la primera vez en la que la entidad , tenga conocimiento de un hecho o sospecha, que pueda activar la presente póliza, incluso aunque en ese momento se desconozcan los detalles y el posible impacto del mismo.
Empleado	Cualquier persona física que mantiene un contrato laboral con la entidad , y que realiza labores para ella.
Error humano	Una interrupción no intencionada y no programada, parcial o total del sistema informático , o la falta de disponibilidad de los datos de la entidad en el sistema informático , que no se derive de una vulneración de datos o ciberataque , y que sea causada por: - un error humano por parte de una persona asegurada, incluyendo un error en la programación, parametrización, actualización o selección de un programa, siempre y cuando dicho programa no esté en fase de pruebas y haya sido testado con éxito durante un periodo mínimo de 30 días, o la alteración, corrupción, destrucción, o pérdida de información corporativa o información confidencial; o - un fallo eléctrico, incluyendo sobretensión o caída de tensión del sistema eléctrico o el acto de desconectar el sistema informático de la corriente eléctrica, causado accidentalmente y exclusivamente por una persona asegurada, siempre y cuando no se derive de un daño material.
Fianzas	La constitución de fianzas civiles que puedan ser exigidas a una persona asegurada por su eventual responsabilidad civil, así como los gastos que una persona asegurada incurra para la constitución y mantenimiento de un fianza penal para garantizar su libertad provisional, como consecuencia de una reclamación .
Filial	Cualquier persona jurídica en la que el tomador: - ostente más de un 50% de las acciones o participaciones, o más de un 50% de los derechos de voto a la fecha de efecto de la póliza o con anterioridad a la misma, ya sea directa o indirectamente; o - que no cumpliendo con el punto 1 anterior, ostenta el derecho legal de elegir a la mayoría de su consejo de administración o similar órgano de gobierno; - y en cualquiera de los dos casos anteriores, se encuentra domiciliada en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en Reino Unido, o fuera de dichos territorios siempre y cuando hayan sido notificadas y aceptadas por nosotros mediante suplemento o por escrito.
Franquicia	Las cantidades y/o periodo de tiempo expresamente pactadas en la condiciones particulares que se deducirán del importe a abonar por la aseguradora por cualquier concepto cubierto por la póliza , en cada incidente o reclamación .
Gastos de defensa	Los gastos incurridos con el consentimiento previo por escrito de la aseguradora para investigar, liquidar o defender una reclamación contra el asegurado .
Gastos de mitigación	Se entienden como los gastos incurridos por la entidad y distintos a los ofrecidos en el resto de coberturas y servicios de esta póliza , con nuestro previo consentimiento por escrito, con el propósito de minimizar potenciales pérdidas derivadas de un incidente cubiertas en la presente póliza hasta el sublímite indicado en las condiciones particulares. Los gastos de mitigación incluyen sin ánimo limitativo: - el alquiler de equipos informáticos de terceros; - los honorarios de un proveedor externo, especialmente contratado con el fin de coordinar la aplicación de un plan de continuidad de negocio de la entidad; - gastos necesarios y razonables para restaurar el ranking otorgado por el motor de búsqueda a la entidad en la posición anterior al incidente; - el incremento de costes de la mano de obra de la entidad, que incluye sin ánimo limitativo la contratación de trabajadores temporales, o el pago de horas extraordinarias a los empleados;

- e. la actualización o sustitución de hardware o software ya existente que forme parte del sistema informático;
- f. pago de recompensas a informantes. Entendido como el reembolso al asegurado del importe previamente abonado por éste al Informante a cambio de información que ayude al arresto y condena de cualquier persona o personas que cometan o intenten cometer cualquier ciberataque o amenaza de extorsión;

informante: se entiende como un tercero que no mantenga vínculos ya sea de forma directa o indirecta con el asegurado, que proporcione información que no pueda ser obtenida de otra forma, a cambio de una recompensa ofrecida por el asegurado. Entre otros, se excluyen empleados, directivos y cualquier otros relacionado con las empresas contratadas por el asegurado para investigar cualquier acto ilegal o para realizar labores de auditoría.

Los **gastos de mitigación** no podrán exceder en ningún caso la cantidad económica que nosotros hubiésemos pagado por el **incidente** si la **entidad** no hubiera incurrido en dichos gastos.

Incidente	Una vulneración de datos, ciberataque, error humano, amenaza de extorsión o ataque de ingeniería social .
Información confidencial	La información comercial confidencial de terceros, calificada como tal bajo contrato, de la cual la entidad sea responsable, independientemente del formato en que se encuentre.
Información corporativa	La información propia de la entidad que no sea de dominio público, distinta de la información de datos personales , independientemente del formato en que se encuentre.
Nuevas entidades	1. Cualquier entidad que el tomador adquiera (entendido como tomar posesión de más del 50% de las acciones en circulación, participaciones, o activos de cualquier entidad) durante el periodo de seguro, pero exclusivamente en la medida en que realice la misma actividad que el tomador, tenga las mismas medidas de seguridad informática que el tomador o sus filiales, esté domiciliada en el Espacio Económico Europeo o Reino Unido, y los ingresos brutos anuales de dicha entidad sean inferiores al 20% de los ingresos brutos anuales del tomador y sus filiales; o 2. Cualquier entidad que el tomador adquiera, (entendido como tomar posesión de más del 50% de las acciones en circulación, participaciones, o activos de cualquier entidad), durante el periodo de seguro y que no realice necesariamente la misma actividad que el Tomador, o cuyos ingresos brutos anuales superan el 20% de los ingresos brutos anuales del tomador y sus filiales, o cuyas medidas de seguridad informáticas sean distintas a las del tomador y sus filiales pero exclusivamente si: a. el tomador ha proporcionado a la aseguradora una notificación por escrito de la adquisición en los 30 días siguientes a la adquisición, y la aseguradora ha dado su consentimiento por escrito aceptando otorgar cobertura a dicha entidad; y b. el tomador ha pagado la prima adicional y aceptado cualesquiera de los términos especiales, condiciones adicionales o exclusiones adicionales propuestas por la aseguradora; y c. dicha entidad está domiciliada en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido. Las mismas reglas aplicarán a las entidades constituidas directa o indirectamente (que sean constituidas por una filial) por el tomador durante el periodo de seguro. La cobertura solo resultará aplicable a reclamaciones presentadas, o incidentes descubiertos por primera vez durante el periodo de seguro cuando las causas de las mismas/os se hayan generado durante el periodo de seguro tras la adquisición o constitución de la nueva entidad.
Periodo de seguro	El periodo de tiempo, indicado en las condiciones particulares, durante el cual el presente contrato está en vigor, por el que el tomador habrá pagado, y la aseguradora habrá aceptado una prima. Esto no incluye cualquier periodo adicional de notificación.
Persona asegurada	Se entenderá como: 1. cualquier persona física que sea, haya sido o durante el periodo de seguro llegue a ser socio, administrador, directivo, miembros del consejo de administración, delegado de protección de datos, personal en prácticas, o empleado de la entidad, pero únicamente en el desempeño de sus funciones para la entidad;

2. cualquier trabajador temporal, contratista o subcontratista independiente, que sea persona física, incluidos autónomos, o cualquier trabajador con contrato laboral de un contratista o subcontratista, pero únicamente en el desempeño de sus funciones para la **entidad**, y cuando utilicen el **sistema informático** de la **entidad** con un usuario propio facilitado por la **entidad**;

No se considera como persona asegurada a ningún auditor, síndico, liquidador, o administrador concursal.

Programa

Una secuencia de instrucciones escritas que interactúan con un equipo informático o de telecomunicaciones para la ejecución de una tarea de procesamiento de datos o de interacción con otros equipos.

Proveedor externo tecnológico

Sin perjuicio de la exclusión 1 (Infraestructura) de la sección 'Lo que no está cubierto', se entiende como una persona jurídica o una persona física (autónomo) a quién la **entidad** contrata servicios para su propio uso a través de un contrato escrito, a cambio del pago de honorarios a un tercero y relacionados con: 1) la instalación, administración o seguridad de equipos de tecnología de la información; 2) operación, supervisión o mantenimiento de la infraestructura tecnológica; 3) asistencia técnica a los usuarios; y/o 4) servicios de computación en la nube (en inglés, 'cloud computing') y servicios de hosting.

Reclamación

Cualquier requerimiento escrito, demanda escrita o procedimiento civil, penal, administrativo, o arbitral presentado contra cualquier **asegurado** con el objetivo de obtener una indemnización económica a causa de un **incidente**. También se entenderá por reclamación: un procedimiento administrativo de protección de datos iniciado contra cualquier **asegurado** por un organismo regulador en materia de protección de datos.

Sistema informático

Todos los ordenadores electrónicos interconectados o inalámbricos y sus componentes, incluyendo pero sin limitarse a:

- sistemas operativos, hardware o software;
- dispositivos asociados de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento de datos y servicios, dispositivos o herramientas de copia de seguridad;
- dispositivos móviles usados por la **persona asegurada** y autorizados por la **entidad** para acceder a sus sistemas;
- componentes periféricos relacionados, como dispositivos del Internet de las cosas (en inglés, Internet of Things);
- sitio web (incluyendo extranet e intranet) y cuentas de redes sociales; y
- sistemas en la nube;

siempre que sea propiedad de la **entidad**, esté directamente bajo el control y administración de la **entidad**, y usado por la **entidad** y para su propio beneficio, por lo que no se incluye los facilitados por un **proveedor externo tecnológico**.

Virus

Programas maliciosos introducidos en el sistema informático, sin el permiso o conocimiento de la entidad incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, gusanos, troyanos, 'malware', o 'spyware'.

Vulneración de datos

La apropiación o robo, copia, difusión, acceso, uso, divulgación, no autorizados, de:

- a. **datos personales**; y/o
- b. **información corporativa**; y/o
- c. **información confidencial**.

2. Lo que está cubierto

En contraprestación por el pago de la prima, de conformidad con el cuestionario de suscripción y sujeto a la contratación efectiva de las coberturas indicadas a continuación, la **aseguradora** y el **asegurado** acuerdan lo siguiente:

2.1. Servicio de respuesta a incidentes

Activación del servicio

Si, durante el **periodo de seguro**, el **asegurado** descubre un **incidente**, real o presunto, la **aseguradora**:

- a. abonará el coste de los Servicios de Respuesta a Incidentes indicados en este apartado prestados por los especialistas previstos en el Anexo **Panel de Expertos**.

Podrá acceder llamando al número de teléfono indicado en el mencionado Anexo.

En el caso de que alguno de dichos especialistas no pueda prestar el servicio requerido, la **aseguradora** reembolsará los gastos en los que pueda incurrir el **asegurado**, previa verificación y aprobación escrita de los mismos, para contratar otro especialista fuera del **panel de expertos**; o

- b. le reembolsará los gastos en los que pueda incurrir el **asegurado**, previa verificación y aprobación escrita de los mismos, y descontada la franquicia indicada en las Condiciones Particulares, para contratar otro especialista fuera de nuestro **panel de expertos** para prestarle los Servicios de Respuesta a Incidentes indicados en este apartado.

En cualquier caso no pagaremos gastos de corrección o mejora, ni gastos superiores a los que hubiésemos tenido con el uso de nuestro **panel de expertos**.

Franquicia y uso de proveedores del panel de expertos

Siempre y cuando el **asegurado** haga uso del Servicio de Respuesta a Incidentes, mediante los especialistas indicados en **Anexo panel de expertos**, no se aplicará **franquicia** alguna a los siguientes servicios:

- a. servicios de contención tecnológica;
- b. servicio de asesoramiento jurídico y de comunicación y relaciones públicas;
- c. a los gastos de notificación y monitorización previstos en el punto i. c. del apartado Alcance de los Servicios de Respuesta a Incidentes;
- d. al pago de horas extras de **personas aseguradas** dedicadas a los servicios antes mencionados.

Exoneración de responsabilidad

La **aseguradora** no será responsable, ni formará parte de ningún servicio que pueda acordarse con cualquiera de las empresas especialistas que forman parte del Servicio de Respuesta a Incidentes y el **asegurado**, distintos a los gastos de respuesta de **incidentes** que se incurran al activar dicho servicio.

La aseguradora no garantiza la capacidad ni el servicio de los expertos previstos en el panel del Servicio de Respuesta a incidentes.

La responsabilidad máxima que asumirá el proveedor respecto de los tomadores/asegurados de la póliza será equivalente al valor del servicio de respuesta a incidentes que se hubiera prestado.

Alcance de los Servicios de Respuesta a Incidentes:

a. Servicios de contención tecnológica

El servicio de especialistas en ciberseguridad para:

- i. darle asesoramiento sobre como detener o contener un **incidente**;
- ii. establecer, en la medida de lo posible, la causa y el alcance de un **incidente**;
- iii. confirmar la ocurrencia de una **vulneración de datos**, e identificar, en la medida de lo posible, a los **afectados**;
- iv. emitir las recomendaciones oportunas para evitar la repetición del **incidente**, siempre y cuando la causa haya podido ser detectada.

- b. **Servicio de asesoramiento jurídico, de comunicación y relaciones públicas.**
 - i. El servicio de asesoramiento jurídico externo para asesorar sobre las actuaciones que deben ser tomadas para gestionar la respuesta al **incidente**, cuando sea necesario.
 - ii. **Gastos de relaciones públicas**, entendidos como los servicios:
 - a. de un consultor especializado en ayudar al **asegurado** a reestablecer su reputación y gestionar su comunicación externa derivado de un **incidente**, incluyendo el desarrollo y comunicación de una estrategia para dicho fin, cuando sea necesario;
 - b. para emitir comunicados vía correo electrónico o en su sitio web y redes sociales; y
 - c. cualquier otra medida razonable y proporcionada para reestablecer su reputación, con nuestro consentimiento previo por escrito.
- c. **Gastos de notificación y monitorización**
 - i. gastos para notificar a cualquier entidad reguladora, u otras autoridades competentes la **vulneración de datos**, siempre que el **asegurado** esté legalmente obligado a hacerlo, con nuestro previo consentimiento;
 - ii. gastos de uso de un centro de atención telefónica externo para responder a consultas de los **afectados**, previamente notificados, a consecuencia de una **vulneración de datos**, con nuestro previo consentimiento;
 - iii. **gastos de monitorización de la identidad**: la contratación de un servicio de monitorización de la información comprometida de los **afectados**, en sitios públicos de Internet, con el fin de evitar un uso inadecuado, durante un periodo máximo de un año desde la fecha de activación. El servicio deberá activarse únicamente tras la notificación, previo acuerdo con la **aseguradora**, a los **afectados** a consecuencia de una **vulneración de datos**;
 - iv. gastos para notificar a los **afectados** la **vulneración de datos**, con nuestro previo consentimiento;
 - v. **gastos por monitorización de crédito**: reembolso de los gastos razonables y necesarios incurridos por la **entidad**, con nuestro previo consentimiento, para la contratación de un servicio de monitorización de crédito o similar para los **afectados**, previamente notificados, a consecuencia de una **vulneración de datos**.

Extensión de cobertura para sistemas alojados en la nube de un **proveedor externo tecnológico**

Se hace constar que quedan cubiertos en los mismos términos, el servicio de respuesta a incidentes en caso de un **incidente** que afecte a un sistema:

- a. usado por la **entidad** para el desarrollo de su actividad y para su propio beneficio;
 - b. que sea facilitado por un **proveedor externo tecnológico**; y
 - c. que esté alojado en la nube de un **proveedor externo tecnológico**;
- siempre y cuando, el **incidente** sea descubierto durante el **periodo de seguro** y tenga su origen en el **sistema informático** de la **entidad** o se haya producido a través del **sistema informático** de la **entidad**.

2.2. Pérdidas del asegurado

a. Gastos de recuperación de datos o sistemas

Si durante el **periodo de seguro** el **asegurado** descubre un **incidente**, real o presunto, la **aseguradora** abonará:

Los gastos incurridos, con el consentimiento previo por escrito de la **aseguradora** para:

- i. recuperar el acceso a los **programas, sistema informático**, o datos electrónicos de la **entidad**;
- ii. reconfigurar, instalar a partir de copias de seguridad, copias originales u otras fuentes o, en caso de ser necesario, sustituir un **programa** de terceros (legalmente adquirido) en el **sistema informático**;

- iii. recrear los datos electrónicos de la **entidad**;
- iv. **gastos de mitigación.**

Si no se puede acceder, recuperar, sustituir, reparar o recrear los **programas** o datos electrónicos, los gastos que la **aseguradora** abonará no excederán los gastos incurridos para llegar a esa conclusión.

En cualquier caso no pagaremos por gastos de recuperación de datos derivados del robo de un hardware que forme parte del sistema informático.

Extensión de cobertura para sistemas alojados en la nube de un **proveedor externo tecnológico**

Se hace constar que quedan cubiertos en los mismos términos, los gastos de recuperación de datos o sistemas en caso de un **incidente** que afecte a un sistema:

- a. usado por la **entidad** para el desarrollo de su actividad y para su propio beneficio;
- b. que sea facilitado por un **proveedor externo tecnológico**; y
- c. que esté alojado en la nube de un **proveedor externo tecnológico**;

siempre y cuando, el **incidente** sea descubierto durante el **periodo de seguro** y tenga su origen en el **sistema informático** de la **entidad** o se haya producido a través del **sistema informático** de la **entidad**.

b. Extorsión cibernética

La aseguradora reembolsará:

- i. el importe económico del rescate pagado por el **asegurado** o, si el tercero ha exigido el pago del rescate en la forma de bienes o servicios, el valor de mercado de dichos bienes o servicios en el momento de la entrega del rescate;
- ii. los honorarios y otros gastos incurridos por un consultor especializado para ayudar al **asegurado** en la gestión y negociación del rescate;
- iii. el importe de un rescate robado por un tercero, siempre que dicho robo ocurra en el lugar acordado para el pago del rescate, o de camino al mismo;
- iv. **gastos de mitigación.**

La **aseguradora** sólo reembolsará los gastos que hubiere realizado la **entidad** por la **amenaza de extorsión** cuando se produzcan las siguientes circunstancias:

- i. el **asegurado** informe inmediatamente a la **aseguradora**, y la mantenga informada de la **amenaza de extorsión** en todo momento, y obtenga el consentimiento por escrito de la **aseguradora** previo pago del rescate;
- ii. el **asegurado** notifique la **amenaza de extorsión** a la policía u a otra autoridad competente;
- iii. un especialista informático autorizado por la **aseguradora** determine que no existe posibilidad técnica de restaurar los datos;
- iv. el **asegurado** demuestre a la **aseguradora** que el rescate ha sido abonado, o los bienes o servicios han sido entregados, bajo coacción o amenaza, y que ha hecho todos los esfuerzos para determinar que la amenaza era real y no ficticia, y que ha realizado todas las acciones necesarias para evitar la **amenaza de extorsión**; y
- v. un administrador, directivo (o cargo equivalente) de la **entidad** haya dado su consentimiento al pago del rescate o a la entrega de los bienes o servicios.
- vi. el importe del rescate exigido es proporcional a las pérdidas que la **entidad** pudiera sufrir en el caso de no aceptar el pago del rescate.

Extensión de cobertura para sistemas alojados en la nube de un **proveedor externo tecnológico**

Se hace constar que quedan cubiertos en los mismos términos, una amenaza de extorsión a la **entidad** sobre un sistema:

- a. usado por la **entidad** para el desarrollo de su actividad y para su propio beneficio;
- b. que sea facilitado por un **proveedor externo tecnológico**; y
- c. que esté alojado en la nube de un **proveedor externo tecnológico**.

siempre y cuando, la **amenaza de extorsión** sea descubierta durante el **periodo de seguro** y sea consecuencia de un acceso no autorizado al **sistema informático** de la **entidad**.

c. Protección de equipos

Hasta el sublímite indicado en las condiciones particulares, reembolsaremos a la **entidad**, el coste de reparación o sustitución de un equipo informático (hardware o móvil) que forme parte del **sistema informático** y sea de su propiedad, usado para el desarrollo de su negocio, incluyendo pero sin limitarse a ordenadores, servidores, teléfonos, smartphones, tablets, televisores, impresoras, escáneres, cámaras, sensores, altavoces inteligentes y otros dispositivos conectados a Internet, siempre y cuando:

- los equipos informáticos contengan **datos personales, información confidencial o información corporativa** de la **entidad**; y
- los equipos informáticos hayan sido afectados por un **incidente** y ya no puedan ser usados para las funciones para las cuales se destinaban; y
- no se active la cobertura de **gastos de mitigación**.

La **aseguradora** sólo asumirá el coste de sustitución de un equipo informático en el caso de que:

- el equipo no pueda ser reparado; o que
- el coste de reparación supera el coste de sustitución.

Garantías adicionales – verifique las condiciones particulares para comprobar si lo tiene contratado

d. Pérdida de beneficios

La **aseguradora** abonará la pérdida de beneficios hasta el límite establecido en las condiciones particulares, resultante de una interrupción parcial o total del **sistema informático** siempre y cuando i) ocurra durante el **periodo de seguro**, ii) el **periodo de indemnización** supere la **franquicia temporal**, y iii) la interrupción sea consecuencia directa y exclusiva de un **incidente** en el **sistema informático de la entidad**.

Dicha pérdida de beneficios se calculará conforme a uno de los dos siguientes supuestos:

1. En el caso de que en las Condiciones Particulares se establezca un límite por día para la cobertura de Pérdida de Beneficios, la aseguradora pagará, durante la interrupción del **sistema informático** y conforme al **periodo de indemnización**, el límite de indemnización por día fijado en las Condiciones Particulares.

El importe a abonar en concepto de indemnización por pérdida de beneficios no podrá ser en ningún caso superior a la pérdida real sufrida.

La aseguradora se reserva el derecho de verificar la pérdida sufrida por la **entidad** y a solicitar la documentación necesaria para su cálculo conforme se indica abajo, pudiendo abonar un importe inferior al indicado en las condiciones particulares si la pérdida real es inferior al límite de indemnización diario fijado en las mismas.

Cálculo de la reducción del resultado de explotación

El cálculo de la pérdida de beneficios se realizará comparando el resultado de explotación (beneficio o pérdida) real obtenido durante la paralización del **sistema informático**, con el resultado de explotación (beneficio o pérdida) que la **entidad** haya obtenido en el mismo periodo del año anterior. Si este fuera su primer año de actividad, el cálculo del resultado de explotación se hará comparando el periodo de interrupción del **sistema informático** y el periodo inmediatamente anterior a la interrupción.

2. En el caso que en las Condiciones Particulares se establezca un límite de indemnización por **periodo de seguro** para la cobertura de Pérdida de Beneficios, la **aseguradora** pagará, tanto durante la interrupción del **sistema informático** como tras la finalización de dicha interrupción, y durante el **periodo de indemnización**:
 - i. la reducción del resultado de explotación (beneficio o pérdida) incluidos los costes operacionales fijos incurridos por la **entidad** afectada; y
 - ii. los **gastos de mitigación**.

Cálculo de la reducción del resultado de explotación

La **aseguradora** pagará la diferencia entre el resultado de explotación (beneficio o pérdida) real obtenido durante el **periodo de indemnización**, comparado con el resultado de explotación (beneficio o pérdida) que la **entidad** haya obtenido en el mismo periodo del año anterior. Si este fuera su primer año de actividad, el cálculo del resultado de explotación se haría comparando el **periodo de indemnización** y el periodo inmediatamente anterior a la interrupción.

En el caso de que sea previsible que la **entidad** pueda recuperar parcial o totalmente las pérdidas sufridas durante la interrupción de su **sistema informático**, la **aseguradora** se reserva el derecho de esperar hasta el final del **periodo de indemnización** para calcular la indemnización a que tiene derecho la **entidad**, en concepto de Pérdida de Beneficios.

Extensión de cobertura para sistemas alojados en la nube de un **proveedor externo tecnológico**

Se hace constar que queda cubierta en los mismos términos, la pérdida de beneficios de la **entidad** a consecuencia de una interrupción parcial o total de un sistema:

- usado por la **entidad** para el desarrollo de su actividad y para su propio beneficio;
- que sea facilitado por un **proveedor externo tecnológico**; y
- que esté alojado en la nube de un **proveedor externo tecnológico**.

siempre y cuando, el **incidente** sea descubierto durante el **periodo de seguro** y tenga su origen en el **sistema informático** de la **entidad** o se haya producido a través del **sistema informático** de la **entidad**.

Definiciones aplicables a esta cobertura

A los efectos de esta cobertura serán de aplicación las siguientes definiciones:

Franquicia temporal: el periodo de tiempo, indicado en las condiciones particulares, durante el cual la cobertura de **pérdida de beneficios** no toma efecto.

Periodo de indemnización: el periodo de tiempo máximo en días naturales, indicado en las condiciones particulares, una vez transcurrida la **franquicia temporal**, durante el cual la **aseguradora** asumirá la pérdida de beneficios conforme se dispone en la cobertura. El **periodo de indemnización** no se verá interrumpido si ocurre una nueva interrupción del **sistema informático** por la misma causa en el plazo máximo de una hora desde la resolución de la primera interrupción.

El **asegurado** deberá facilitar toda la información que le solicite la **aseguradora** con el objeto de poder verificar la reducción del resultado de explotación real que se haya podido producir. Para más detalles por favor consulte el apartado 1.2 del anexo '**Proceso de notificación de incidentes y reclamaciones**' de la presente **póliza**.

e. Proveedor externo tecnológico

A consecuencia de un **ciberataque** a su **proveedor externo tecnológico**, y hasta el sublímite y **periodo de indemnización**, y descontando las franquicias correspondientes indicadas en las condiciones particulares, la **aseguradora** abonará a la **entidad** las siguientes coberturas:

- gastos incurridos, con el consentimiento previo por escrito de la **aseguradora**, para restaurar los **programas** o datos electrónicos de la **entidad** alojados en la nube de un **proveedor externo tecnológico** a partir de copias de seguridad, siempre y cuando la copia de seguridad esté disponible; o gastos, incurridos con nuestro consentimiento previo por escrito para recrear los datos electrónicos de la **entidad** alojados por un **proveedor externo tecnológico**;

Si no se puede, recuperar, o recrear los **programas** o datos electrónicos, los gastos que la **aseguradora** abonará no excederán los gastos incurridos para llegar a esa conclusión.
- Pérdida de beneficios de la **entidad** resultante de una interrupción parcial o total del **sistema informático de un proveedor externo tecnológico** siempre y cuando i) ocurra durante el **periodo de seguro**, ii) el **periodo de indemnización** supere la **franquicia temporal**, y iii) la interrupción sea consecuencia directa y exclusiva de un **ciberataque al sistema informático de un proveedor externo tecnológico**.

El cálculo de la pérdida de beneficios se establece conforme a lo indicado en el apartado 2.2. d. Pérdida de Beneficios.

- gastos de mitigación**, para restablecer el servicio a la **entidad** prestado por el **proveedor externo tecnológico**.

El límite máximo a pagar en la presente cobertura, con independencia del número de **ciberataques** o **incidentes** cubiertos en la presente **póliza**, no superará el sublímite indicado en las condiciones particulares para la cobertura de Proveedor Externo Tecnológico.

Consulte la documentación que se solicitará para la tramitación de la solicitud de abono de este apartado en el Anexo **proceso de notificación de incidentes y reclamaciones**.

Definiciones aplicables a esta cobertura

A efectos de la activación de la presente cobertura se hace constar que se aplican las definiciones de **periodo de indemnización** y **franquicia temporal** que constan en el apartado de **Pérdida de Beneficios**.

A efectos de la activación de la presente cobertura la definición de '**sistema informático**' se sustituye por '**sistema informático de un proveedor externo tecnológico**', indicada a continuación.

Sistema informático de un proveedor externo tecnológico

Todos los ordenadores electrónicos interconectados o inalámbricos y sus componentes, incluyendo pero sin limitarse a:

- sistemas operativos, hardware o software;
- dispositivos asociados de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento de datos y servicios, dispositivos o herramientas de copia de seguridad;
- componentes periféricos relacionados, como dispositivos del Internet de las cosas (en inglés, Internet of Things);
- sitio web (incluyendo extranet e intranet) y cuentas de redes sociales; y
- sistemas en la nube, incluyendo pero no limitado a la infraestructura subyacente (hardware).

siempre que estén directamente bajo el control y administración del **proveedor externo tecnológico**, y usado por el **proveedor externo tecnológico** para la prestación de sus servicios a la **entidad**.

Se hace constar que la presente cobertura no se activa en el caso de que no se pueda acreditar la ocurrencia de un **ciberataque** al **Sistema informático de su proveedor externo tecnológico**. Corresponde al Asegurado acreditar que dicho ciberataque se ha producido y que ha supuesto una paralización total o parcial del **sistema informático** de la **entidad**.

2.3 Responsabilidad tecnológica

1. Protección de la información y privacidad

Si, durante el **periodo de seguro** el **asegurado** a consecuencia de un **incidente**:

Recibe una **reclamación** alegando:

- a. incumplimiento, violación o infracción involuntaria de cualquier normativa de protección de **datos personales** o derecho a la privacidad, siempre y cuando, la reclamación no esté basada directa o indirectamente en la recogida y/o el tratamiento de **datos personales** por la **entidad**, o por cualquiera que actúe en su nombre, sin haber obtenido previamente el consentimiento suficiente con respecto al marco legal o regulatorio. Se hace constar que se da cobertura bajo esta sección a las **reclamaciones** presentadas por los **empleados**, en el caso de que sus **datos personales** se hayan visto vulnerados. No se cubren reclamaciones presentadas por cualquier socio, administrador o directivo.
- b. incumplimiento de cualquier deber de confidencialidad de datos personales o información confidencial; o
- c. incumplimiento de cualquier deber contractual para mantener la seguridad o confidencialidad de datos personales, información confidencial o información corporativa, incluyendo un incumplimiento de la política de privacidad de la **entidad**.

2. Inspección de protección de datos

Es objeto de una **inspección de datos** o de cualquier otro procedimiento normativo en materia de protección de datos.

3. Incumplimiento de la normativa PCI DSS

Es objeto de un procedimiento por incumplir con el estándar de seguridad de los datos de la Industria de las tarjetas de pago (en inglés: **payment card industry data security standard**).

4. Responsabilidad por contenido digital

Recibe una **reclamación** derivada directamente de la modificación por parte de un tercero o de un **empleado** (excluyendo socios, administradores o directivos) y como consecuencia de un **ciberataque** del contenido del correo electrónico, redes sociales, intranet, extranet o sitio web de la **entidad** y en la que se alegue:

- a. un incumplimiento de cualquier derecho de propiedad intelectual; o
- b. difamación, incluyendo injuria, calumnia o menosprecio hacia un producto o servicio; o

c. incumplimiento de cualquier licencia.

5. Por fallo de ciberseguridad

Recibe una **reclamación** basada en la transmisión de un virus, en un acceso o uso no autorizado del **Sistema informático de un tercero** o en un **ataque de denegación de servicio** a un tercero, realizado a través o utilizando el **sistema informático** de la **entidad**.

A efectos de esta cobertura se entiende por:

Sistema informático de un tercero

Todos los ordenadores electrónicos interconectados o inalámbricos y sus componentes que sean propiedad de un tercero y estén bajo su control y administración y usados por el tercero para su propio beneficio.

Ataque de denegación de servicio a un tercero

Privación maliciosa temporal, total o parcial, del acceso o uso del **sistema informático de un tercero** a consecuencia de un ataque desde un ordenador. Se incluye también bajo esta definición un ataque de denegación de servicio distribuido, que se produce por un ataque desde múltiples ordenadores (o vectores) en lugar de uno solo.

La **aseguradora**, según cada caso (puntos 1 a 5 arriba indicados), pagará:

- a. el importe económico acordado entre el **asegurado** y la **aseguradora** tras una negociación de buena fe, mediación o cualquier otra forma alternativa de resolución de disputas, para resolver la **reclamación**, o la cantidad económica a la que resulte condenado el **asegurado** para dar cumplimiento a una sentencia o resolución arbitral contra el **asegurado**.

A los efectos de esta cobertura se considera también como **reclamación**, aquellas en las que se solicite una indemnización económica por angustia mental o emocional derivada de un **incidente**;

- b. **la sanción administrativa** que se imponga a la **entidad**;
- c. **los gastos y sanciones PCI** que se impongan a la **entidad**;
- d. **los gastos forenses de protección de datos**;
- e. **los gastos de inspección de protección de datos** en los que incurra la **entidad**;
- f. **los gastos de defensa del asegurado y fianzas** impuestas a una **persona asegurada**;
- g. **los gastos de mitigación**; y/o
- h. **los gastos de asistencia a juicio**.

A los efectos de esta cobertura y al objeto de determinar lo que la **aseguradora** abonará, se deberá estar a las definiciones contenidas en la sección 'definiciones' de las presentes condiciones especiales.

Así mismo, si durante la defensa de una **reclamación**, la **persona asegurada** debe asistir a efectos de prueba ante el juzgado, el **asegurador** le pagará los gastos justificados por cada día, o parte de cada día, que la **persona asegurada** o alguno de sus **empleados** deba dedicar a dicha asistencia bajo requerimiento de su abogado o experto del **asegurador** de acuerdo con las siguientes tasas:

- a. cualquier socio, administrador o miembro del consejo de administración de la **entidad**, hasta 500 € al día;
- b. cualquier **empleado** hasta 250 € al día.

No será aplicable ninguna **franquicia** a dichos gastos.

Definiciones aplicables a esta cobertura

Gastos forenses de protección de datos: entendidos como los gastos incurridos por el **asegurado**, previo consentimiento por escrito de la **aseguradora**, para utilizar servicios de especialistas forenses externos a fin de preparar la defensa contra una **reclamación**.

Gastos de inspección de protección de datos: entendidos como los honorarios de abogados y peritos, incurridos por el **asegurado**, previo consentimiento por escrito de la **aseguradora**, para la investigación, defensa, apelación o avenimiento a consecuencia de una inspección de datos.

Inspección de datos: cualquier investigación, consulta o examen oficial no rutinaria derivado de una vulneración de datos de un regulador, organismo gubernamental o cualquier otra autoridad de control que vele por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales.

Gastos y sanciones PCI: entendidas como multas, sanciones y reembolsos de gastos (incluyendo pero no limitándose a gastos operacionales, gastos de nueva emisión de tarjetas de pago y recuperaciones de fraudes) que la entidad esté legalmente obligado a pagar como resultado de su fallo en cumplir con el estándar de seguridad de los datos de la industria de las tarjetas de pago (en inglés: payment card industry data security standard).

Sanción administrativa: entendidas como las multas o sanciones por vulneración involuntaria de la normativa de protección de datos, impuestas a la entidad por cualquier entidad gubernamental o cualquier organismo supervisor, siempre que sean asegurables por Ley en la jurisdicción en la cual se impone la sanción por primera vez, sin incluir las sanciones PCI.

2.4 Fraude tecnológico

La **aseguradora** reembolsará a la **entidad**, conforme se indica en este apartado, hasta el sublímite indicado en las condiciones particulares, **y hasta un máximo de 60 días naturales por periodo de seguro**, por las pérdidas financieras directas de la **entidad descubiertas** por primera vez durante el **periodo de seguro**, a consecuencia de un **ciberataque** de un tercero, exclusivamente por los supuestos indicados a continuación.

- | | |
|--|---|
| a. Uso fraudulento de su identidad electrónica | <p>Por el uso fraudulento o deshonesto de la identidad electrónica de su negocio, incluyendo pero sin limitarse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. la obtención de un crédito a su nombre; ii. la firma electrónica de cualquier contrato; iii. la creación o uso de un sitio web diseñado para copiar o imitar el de su negocio; o |
| b. Robo electrónico de fondos | <p>Por el robo electrónico de dinero o valores de la entidad, siempre y cuando, dicha pérdida resulte en instrucciones fraudulentas por medios electrónicos por la que dicho tercero sin autorización, ordene un movimiento financiero para adeudar fondos en una cuenta bancaria.</p> |
| c. Modificación de precios online | <p>Por la diferencia entre los precios oficiales autorizados por la entidad publicados en sus sitios web y los precios modificados, a la baja, intencionalmente por un tercero no autorizado.</p> |
| d. Fraude en servicios contratados | <p>Por el uso fraudulento del sistema informático, que derive en el incremento en los gastos incurridos por la entidad en:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. el servicio de suministro eléctrico; ii. servicio telefónico (sean a través de teléfonos móviles o fijos, o a través de Internet); iii. servicio de Internet, incluidos los datos móviles; iv. el coste de cualquier pago por clic malicioso; v. para minar criptomonedas (cryptojacking). <p>En cualquier caso, no cubriremos cualquier incremento en los gastos incurridos por la entidad relacionados con el uso fraudulento de sistemas en la nube.</p> <p>La aseguradora reembolsará en el caso de que se produzca alguno de los supuestos indicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. el valor o cantidad de cualquier dinero, título o propiedad, tomado o sustraído y/o, ii. los gastos necesarios y razonables incurridos con nuestro previo consentimiento por escrito para desvincular su negocio de cualquier contrato o acuerdo contraído mediante el uso fraudulento o deshonesto de la identidad electrónica de su negocio. |

A efectos del punto d., pagaremos siempre que tales gastos sean cargados a **usted** en una factura periódica por el proveedor de tal servicio conforme a un contrato o acuerdo por escrito entre **usted** y el proveedor que fuera ejecutado antes de que se descubriera el fraude del servicio, y que no sean cargados a una tarifa plana.

Consulte la documentación que se solicitará para la tramitación de la solicitud de reembolso de este apartado en el Anexo **proceso de notificación de incidentes y reclamaciones**.

Lo que no está cubierto

La aseguradora no hará ningún pago que se base en, se derive de, o sea atribuible directa o indirectamente a:

1. **Infraestructura**
Cualquier fallo o interrupción de un servicio prestado por un proveedor de servicios de Internet, sistema de nombres de dominio (o DNS por sus siglas en inglés), autoridades de certificación (o CA por sus siglas en inglés), red de distribución de contenido (o CDN por sus siglas en inglés), telecomunicaciones, satélites, de suministro eléctrico o cualquier otro proveedor de un servicio público (entre otros y sin limitarse a, agua, gas, hidrógeno); no obstante esta exclusión no aplicará a una *vulneración de datos*, cuando los datos estén almacenados en la nube, servidores remotos o almacenados en un centro de procesamiento de datos externo y el fallo o interrupción se derive de dichos servicios.
2. **Propiedad intelectual**
Cualquier infracción, uso, apropiación indebida, o transmisión de cualquier propiedad intelectual, incluyendo pero no limitándose a patentes, secretos comerciales, o marca registrada; no obstante, esta exclusión no aplicará a:
 - a. una *vulneración de datos*
 - b. un *ciberataque*; o
 - c. una *reclamación* por responsabilidad por contenido digital.
3. **Daños materiales**
La pérdida, daño, desgaste ordinario, deterioro gradual o destrucción de cualquier bien tangible. Sin embargo, esta exclusión no aplicará a:
 - a. la pérdida, daño o destrucción de datos electrónicos;
 - b. una vulneración de datos, o un ciberataque, resultante de daños a, o destrucción de, cualquier bien tangible
 - c. lo recogido en la cobertura 2.2. c. Protección de equipos.
4. **Daños personales**
La muerte, enfermedad o daño físico sufridos por cualquier persona. Sin embargo, esta exclusión no aplicará a cualquier parte de una *reclamación* por angustia mental o emocional derivada de un incidente.
5. **Conflictos violentos y Guerra**
La aseguradora no hará ningún pago que se base en, se derive de, o sea atribuible directa o indirectamente a:
 - a. *Invasión, huelga, motín, revuelta, toma de poder por la fuerza (militar o no)*
 - b. *guerra*; o
 - c. una *operación cibernética* que es atribuible a un estado y:
 - i. se lleva a cabo en el curso de la *guerra*; y/o
 - ii. debido a su efecto directo o indirecto cause un *impacto* en el funcionamiento de un *estado*, en la disponibilidad, integridad o prestación de un *servicio esencial* en ese *estado*; y / o
 - iii. causa un *impacto* en la seguridad o defensa de ese *estado*.

Una operación cibernética puede ser atribuible a un estado si el gobierno o una agencia de seguridad (incluyendo agencias de inteligencia) de un estado relevante lo comunica públicamente.

En el caso de que exista un conflicto de atribución de una operación cibernética dentro de un estado relevante, la atribución hecha por el gobierno del estado relevante en comunicaciones oficiales debe prevalecer.

En el caso de que exista un conflicto de atribución de una operación cibernética entre diferentes estados relevantes, la atribución hecha por el estado afectado debe prevalecer.

Si el estado afectado no ha hecho una atribución de la operación cibernética, la atribución hecha por un estado relevante debe ser suficiente, aunque otros estados relevantes estén en desacuerdo o lo contradigan.

En el caso de inexistencia de una atribución de una operación cibernética por un estado relevante, una operación cibernética también puede ser atribuible a un estado si la aseguradora lo prueba con evidencias apropiadas.

Serán de aplicación las siguientes definiciones a la presente exclusión:

Operación cibernética: se entiende como un acceso o uso no autorizado a un ordenador o red o sistema en el territorio de un **estado** por parte de otro **estado** o en su nombre, así como el uso de un ordenador o red o sistema por un **estado** o en su nombre, para afectar negativamente un ordenador o red o sistema de otro **estado**, incluyendo sin limitarse a la introducción de un **virus** o un ataque de denegación de servicio contra un ordenador o red o sistema en el territorio de un **estado**.

Servicio esencial: se entiende como el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el eficaz funcionamiento de las instituciones de un **estado** y las administraciones públicas, que dependa para su provisión de redes y sistemas de información, según lo establecido por el Real Decreto- Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información o en cualquier otra normativa que lo sustituya.

Estado: se entiende como país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobiernos propios.

Estado afectado significa cualquier **estado** que sufre un impacto perjudicial en su funcionamiento debido al efecto directo o indirecto de una **operación cibernética** sobre la disponibilidad, integridad o prestación de un **servicio esencial** o de su seguridad o defensa.

Guerra: se entiende como el uso de la fuerza física por un **estado** contra otro **estado**, ya sea declarado o no, así como una guerra civil.

Estado relevante: un estado afectado, un **estado** miembro de la Unión Europea o un **estado** miembro de la OTAN.

6. Incautación, confiscación y/o prohibición de acceso

a. Cualquier acción de un gobierno o autoridad pública de incautación, expropiación, confiscación, apropiación o destrucción de bienes, o cualquier orden de dicho gobierno o autoridad pública para desactivar, bloquear o no permitir el acceso o el uso de todo o parte del *sistema informático* de la entidad o del *sistema informático de un proveedor externo tecnológico*.

b. Cualquier acción del gobierno o autoridad pública por la que directa o indirectamente se regule, limite o prohíba el uso de energía por parte de la *entidad* o del *proveedor externo tecnológico*.

c. Cualquier orden del gobierno o autoridad pública que impida o restrinja el acceso a cualquier espacio físico o local de trabajo de la entidad o de un *proveedor externo tecnológico*, incluyendo pero no limitado el acceso a data centers.

7. Problemas preexistentes

Cualquier hecho, circunstancia o *incidente* de la que tuviera conocimiento el *asegurado* con anterioridad al inicio del primer *periodo de seguro*. Cualquier procedimiento civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, regulatorio o de arbitraje, o cualquier procedimiento alternativo de resolución de conflictos iniciado con anterioridad a la primera fecha de efecto de la presente póliza, o basado en los mismos o esencialmente los mismos hechos alegados en dicho procedimiento anterior.

8. Actos intencionados o deshonestos

a. Cualquier acto u omisión fraudulento, doloso, deshonesto, ilegal o malicioso cometido por el *asegurado*, así como el de cualquier otra persona que el *asegurado* haya consentido o tolerado, incluyendo el uso u obtención no autorizada de datos de forma intencional o en violación de la Ley

b. Cualquier acto u omisión cuya intención sea obtener un beneficio indebido o una ventaja a la cual el *asegurado* no tuviera legalmente derecho.

Esta exclusión tiene las siguientes salvedades:

a. Aplicará únicamente si dicho acto u omisión se establece por medio de sentencia u otra resolución firme, o si el *asegurado* así lo reconoce;

b. Las actuaciones de un *empleado* no serán imputados a la *entidad*, salvo que dichas actuaciones hayan sido cometidas o hayan sido del conocimiento de algún antiguo o presente socio, administrador o directivo.

La *entidad* reembolsará a la *aseguradora* cualquier pago efectuado por la *aseguradora* en relación con dicho acto u omisión.

9. Cobertura Internacional

Cualquier *reclamación* o cualquier *incidente* fuera de la jurisdicción aplicable, entendiéndose como tal los procedimientos en tribunales, o basadas en la jurisdicción de dicho país o territorio y/o fuera de los territorios definidos (ámbito territorial) en las condiciones particulares, sin perjuicio de cualquier limitación legal adicional que pudiera existir en cualquier territorio o jurisdicción.

10. Responsabilidad contractual	Cualquier garantía, promesa u obligación asumida bajo contrato por el <i>asegurado</i>. No obstante, esta exclusión no aplicará: a. a la responsabilidad que el <i>asegurado</i> hubiera asumido en ausencia de dicho contrato; b. cuando descubra una <i>vulneración de datos</i>; o c. cuando ocurra un incumplimiento del estándar de seguridad de los datos de la Industria de las tarjetas de pago (en inglés: payment card industry data security standard).
11. Asegurado contra asegurado	Cualquier <i>reclamación</i> interpuesta por: a. el propio <i>asegurado</i>; o b. por cualquier persona física o jurídica que detenga directa o indirectamente más de un 15% de las participaciones o acciones emitidas de la <i>entidad</i>, o que directa o indirectamente la gestione, controle o dirija parcial o totalmente; o c. por cualquier persona jurídica en la que la <i>entidad</i> ostenta, directa o indirectamente, más de un 15% de las participaciones o acciones emitidas, o que la <i>entidad</i> gestiona, controla o dirija parcial o totalmente. Esta exclusión no aplicará a una <i>reclamación</i> presentada por un <i>empleado</i> a consecuencia de una <i>vulneración de datos</i>.
12. Multas, penalizaciones y sanciones	Multas o sanciones, penalizaciones contractuales, daños punitivos o ejemplarizantes, no restitutorios o no indemnizatorios. Esta exclusión no aplicará: a. a las sanciones derivadas del <i>incumplimiento de la normativa PCI DSS</i>; o b. cualquier <i>sanción administrativa</i>.
13. Fondos y valores	El robo, pérdida o transferencia de dinero, fondos, valores o bienes materiales, salvo lo recogido en la sección Fraude Tecnológico.
14. Mejora	Cualquier gasto de reparación, mejora, corrección, retirada, sustitución, eliminación No obstante, esta exclusión no aplicará a: a. <i>gastos de mitigación</i>; b. los gastos de recuperación de datos y sistemas que se indican como cubiertos en la sección 2.2.a Gastos de recuperación de datos o sistemas; o c. a la cobertura 2.2.c Protección de equipos.
15. Exclusiones aplicables a responsabilidad tecnológica (contenido digital)	Únicamente respecto a la cobertura 2.3.4. Responsabilidad por contenido digital. a. cualquier infracción, uso, apropiación indebida, o transmisión de cualquier patente o secreto comercial; o b. una obligación de pagar honorarios de licencias o royalties; o/y c. cualquier <i>incidente</i> cometido por una <i>persona asegurada distinta de un empleado</i>.
16. Exclusiones aplicables a 2.2.a. Gastos de recuperación de datos o sistemas	Únicamente respecto a las coberturas 2.2.a. Gastos de recuperación de datos o sistemas: a. los gastos para identificar o remediar las vulnerabilidades del <i>sistema informático</i>, del <i>sistema informático de un proveedor externo tecnológico</i> o programas; b. sin perjuicio del punto a. ii. de la cobertura 2.2.a. Gastos de Recuperación de Datos o Sistemas, el valor económico de los programas, <i>datos personales</i>, datos electrónicos, <i>información corporativa</i> o <i>información confidencial</i>, incluyendo secretos comerciales; c. los gastos para sustituir, restaurar o actualizar programas o datos electrónicos a un nivel superior al que existía antes de la ocurrencia del <i>incidente</i>. d. los gastos incurridos en el desarrollo de nuevos programas o datos electrónicos.

17. Contaminación y radiación nuclear	Cualquier descarga, dispersión o escape (real, presunto o amenaza) de <i>contaminantes</i> , incluida cualquier instrucción o solicitud para realizar pruebas, monitorizar, limpiar, eliminar, contener, tratar, desintoxicar o neutralizar <i>contaminantes</i> , así como cualquier pérdida derivada de un accidente nuclear que cause entre otros un pulso electromagnético (o EMP por sus siglas en inglés).
18. RC profesional y productos	Cualquier <i>reclamación</i> contra el <i>asegurado</i> resultante de su prestación de servicios profesionales o productos suministrados o producidos por la <i>entidad</i> (<i>incluyendo pero no limitado a retirada o sustitución de productos</i>). No obstante, esta exclusión no aplicará a una <i>reclamación</i> contra <i>usted</i> , alegando 1) la transmisión de un <i>virus</i> desde el <i>sistema informático</i> , 2) un <i>ataque de denegación de servicio</i> a un tercero con el uso del <i>sistema informático</i> de la <i>entidad</i> o con el uso del <i>sistema informático</i> de un <i>proveedor externo tecnológico</i> , 3 una <i>vulneración de datos</i>
19. Riesgos de la naturaleza	Los daños derivados de un riesgo natural, incluyendo pero no limitándose a terremoto, incendio, viento, inundación, volcanes, super volcanes, inversión de los polos magnéticos de la Tierra, tormenta solar o llamarada solar. Asimismo se excluyen los daños causados por el clima espacial entendiendo como tal las condiciones del sol y del viento solar, magnetosfera, ionosfera y termosfera que pueden afectar al rendimiento y la fiabilidad de los sistemas tecnológicos espaciales y terrestres y que de alguna manera afectan a la infraestructura, tecnología, salud y la vida humana . De manera enunciativa pero no limitativa quedaría excluidos los daños producidos por asteroides, fulguraciones, llamaradas solares, erupciones solares o Eyecciones de Masa Coronal que pueden producir, entre otras cosas, apagones de radio o tormentas de radiación solar.
20. Exclusión Recogida y tratamiento ilegal de datos personales	Los incidentes/reclamaciones derivadas del incumplimiento negligente o no de las disposiciones legales o reglamentarias en materia de protección de datos, en el marco de la recogida y/o el tratamiento de datos personales por la entidad, o por cualquiera que actúe en su nombre, sin haber obtenido previamente el consentimiento suficiente con respecto al marco legal o regulatorio.
21. Transacciones financieras	Cualquier reclamación o pérdida que se base en, se derive de, o sea atribuible directa o indirectamente a la compra o venta de cualquier fondo o valor, acciones, derivados u otros activos financieros. Asimismo, queda excluido cualquier daño derivado de la pérdida de oportunidad de efectuar una transacción financiera.
22. Sanciones internacionales	La aseguradora no estará obligada a proporcionar cobertura ni será responsable de pagar ninguna reclamación o pérdida o proporcionar ningún beneficio bajo la presente póliza, en la medida en que el proporcionar dicha cobertura, el pago de dicha reclamación o el proporcionar tales beneficios expusiera a la aseguradora o a cualquier miembro del Grupo al que pertenece la aseguradora a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América.

3. Disposiciones generales

3.1. Cuánto abonaremos

- El límite máximo total agregado de indemnización que la **aseguradora** pagará por el conjunto de todas las coberturas previstas en el presente módulo o póliza, es el límite de indemnización indicado en las condiciones particulares.
- El **asegurado** deberá abonar la **franquicia** correspondiente indicada en las condiciones particulares.
- Cualquier sublímite de indemnización que pudiera establecerse formará parte integrante del límite de indemnización indicado en las condiciones particulares para el presente módulo de cobertura o póliza, y no será en ningún caso en adición al mismo, y además será la cantidad máxima a pagar por **incidente** y **periodo de seguro** para la correspondiente cobertura.
- En caso de que dos o más coberturas sean activadas por una misma causa o hecho generador, el **asegurado** abonará una única **franquicia**. La **franquicia** que aplicará en este caso será la más alta de las que se indican en las condiciones particulares. Este criterio no será de aplicación para la '**franquicia temporal**', la cual se aplicará de forma independiente.
- Dos o más **incidentes/reclamaciones** atribuibles a una misma causa o hecho generador tendrán la consideración de un solo y mismo **incidente/reclamación**, con independencia del número de reclamantes o asegurados involucrados y aunque se formulen en tiempos y lugares distintos. Se imputarán dichos **incidentes/reclamaciones** al **periodo de seguro** en el cual se ha producido la primera comunicación de dichos **incidentes/reclamaciones**.
- En el caso de que existan dos o más **pólizas** de seguro emitidas por **nosotros** o por cualquier otra sociedad que pertenezca al Grupo Hiscox y otorguen cobertura por una misma **reclamación o incidente**, el importe total a pagar para el conjunto de todas estas **pólizas** no excederá el mayor límite o sublímite de indemnización de todas estas **pólizas**.

3.2. Ámbito temporal

En relación con las coberturas de la presente póliza, se otorga cobertura únicamente a los **incidentes descubiertos** y notificados a la **aseguradora** durante el **periodo de seguro**.

Adicionalmente, en relación con las coberturas de la sección 2.3 Responsabilidad Tecnológica, y siempre que las misma figure en las condiciones particulares, se otorga cobertura a las **reclamaciones** presentadas contra el **asegurado** durante el **periodo de seguro o periodo adicional de notificación**, independientemente de la fecha de ocurrencia del **incidente**, pero siempre y cuando el **incidente** haya sido **descubierto** y notificados durante el **periodo de seguro**.

3.3. Ámbito territorial

Las garantías de este módulo de cobertura se extienden y se limitan a **incidentes** ocurridos o **reclamaciones** presentadas en los territorios definidos en las condiciones particulares.

3.4. Control de la defensa

La aseguradora tendrá el derecho, pero no la obligación, de tomar el control y dirigir en nombre del asegurado la investigación, liquidación o defensa de cualquier reclamación o inspección de datos. Si la aseguradora lo considera necesario, designará un perito, tasador, abogado o cualquier otra persona apropiada para tratar o gestionar la reclamación o inspección de datos.

La aseguradora no hará ningún pago por cualquier parte de cualquier reclamación o inspección de datos no cubierta por este módulo.

3.5. Confidencialidad

El asegurado deberá tomar todas las medidas necesarias en todo momento para que, en la medida de lo posible, ningún tercero conozca la existencia de la presente póliza, salvo consentimiento previo por escrito de la aseguradora. Dicha cláusula no será de aplicación a las aseguradoras de exceso cuando el presente contrato actúe como póliza primaria.

3.6. Obligaciones del asegurado

- El asegurado deberá notificar a la aseguradora cualquier incidente o reclamación conforme al proceso de notificación anexo a la presente póliza tan pronto cuanto posible, pero siempre dentro del periodo de seguro.
- El asegurado podrá notificar a la aseguradora cualquier incidente o circunstancia que pueda derivar en una reclamación, gasto o servicio cubiertos bajo este módulo de cobertura, lo antes posible y durante el periodo de seguro, salvo impedimento legal.

Si la aseguradora acepta la notificación del asegurado, cualquier reclamación, gasto o servicio cubiertos derivados de los mismos hechos se entenderá presentada, a efectos de este módulo de cobertura, en el momento en que dichos hechos fueran comunicados por primera vez, siempre que, al notificar los hechos, se hubiera facilitado información detallada sobre los mismos, las fechas y los posibles perjudicados.

- c. La entidad se compromete a facilitar toda la asistencia que la aseguradora pudiera requerir para el recobro ante un tercero de la cantidad económica que le reembolsemos.

3.7. Periodo adicional de notificación

Gratuito:

Si este módulo de cobertura se cancela o no se renueva, la **entidad** tendrá derecho a un periodo adicional de notificación de:

- a. 30 días naturales sin abonar prima adicional, o
- b. 12 meses por una prima adicional del 75% de la última prima anual,

desde la fecha de vencimiento del **periodo de seguro**, durante el cual podrá notificar por primera vez a la **aseguradora** una **reclamación** presentada frente al **asegurado durante el periodo adicional de notificación**, cuya causa sea un **incidente descubierto** durante el **periodo de seguro**.

Por periodo adicional de notificación se entenderá un periodo de tiempo a partir de la fecha de vencimiento del **periodo de seguro**, durante el cual el **asegurado** podrá notificar a la **aseguradora** cualquier **reclamación** cubierta bajo este módulo de cobertura por hechos ocurridos conforme al ámbito temporal de la **póliza**, pero antes de la fecha de vencimiento del **periodo de seguro**.

Este periodo adicional de notificación no será de aplicación si:

- a. la póliza ha sido cancelada por impago de la prima o de cualquiera de sus fracciones;
- b. este módulo de cobertura ha sido reemplazado por otra póliza que otorgue, en todo o en parte, las mismas coberturas.

La totalidad de la prima correspondiente al periodo adicional de notificación deberá ser abonada íntegramente al inicio de dicho periodo.

El límite de indemnización aplicable durante el periodo adicional de notificación será el límite de indemnización remanente de la póliza cancelada o no renovada. En ningún caso se otorgará un límite separado o adicional para este periodo.

3.8. Condiciones generales aplicables

Se modifican las siguientes cláusulas de las condiciones generales:

Se sustituye la cláusula 'Para comunicar reclamaciones' de las condiciones generales por la cláusula '3.6. Obligaciones del asegurado' de las presentes condiciones especiales.

Se sustituye la cláusula 'varios asegurados' de las condiciones generales por la cláusula '3.1. Cuanto abonaremos' de las presentes condiciones especiales.

3.9 Declaración sobre el riesgo

La **aseguradora** ha suscrito el contrato considerando el estado de los riesgos y en base a la información comunicada por el tomador y/o **asegurado** con carácter previo a la contratación de acuerdo con el Cuestionario de seguro que le ha sometido la **aseguradora**. Todas estas informaciones han sido valoradas como elementos esenciales para aceptar la cobertura, estimar la prima y fijar las obligaciones entre las partes. Si estas informaciones no fueran correctas, completas o exactas, el contrato no se hubiera suscrito o se hubiera aceptado en otras condiciones más gravosas.

El Cuestionario de seguro proporcionado por el tomador y/o **asegurado**, así como la proposición de la **aseguradora** en su caso, en unión de esta póliza y sus eventuales suplementos (de haberlos), constituyen un todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, los riesgos en la misma especificados en los límites acordados.

Si el tomador y/o **asegurado**, al formular las declaraciones del cuestionario, incurriera en reserva o inexactitud sobre las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, se aplicará lo siguiente:

- a. La **aseguradora** podrá rescindir el contrato, mediante declaración dirigida al tomador en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud. Corresponderán a la **aseguradora**, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al **período de seguro** en curso en el momento en que se haga la declaración.
- b. Si la reclamación o incidente sobreviene antes de que la **aseguradora** efectúe dicha declaración, la indemnización se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador/asegurado, la **aseguradora** quedará liberada del pago de la indemnización.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador podrá reclamar a la **aseguradora** en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar **reclamación**, se estará a lo dispuesto en la póliza.

3.10. Agravación de riesgo

El tomador del seguro o el **asegurado** deberán durante la vigencia del contrato comunicar a la aseguradora, tan pronto como les sea posible, la alteración de los factores y las circunstancias declaradas y/o que agraven el riesgo.

Entre otros que pudieran ser constitutivos de un aumento del riesgo, se considerarán en todo caso factores o circunstancias que agravan el riesgo y que, por tanto, el tomador y/o **asegurado** debe comunicar a la aseguradora, en función del cuestionario de riesgo que hubiere cumplimentado, los siguientes, cuando la entidad:

- a. Hubiere incrementado en más de un 20% sus ingresos brutos anuales consolidados o en su defecto de todos los asegurados, con respecto a los declarados ante la **aseguradora** en el último año.
- b. Realizase una actividad distinta, o prestase a terceros un nuevo servicio en remoto o desde la nube.
- c. Hiciese uso de sistemas informáticos sin soporte del fabricante.
- d. Aplicara los parches (o actualizaciones) del fabricante a los sistemas en una frecuencia superior a 30 días, o superior a 15 días en caso de parches críticas (CVSS 8.0 o superior)
- e. Haya dejado de usar doble factor de autenticación para el acceso remoto a cualquier sistema incluyendo pero no limitado al correo electrónico web.
- f. Haya dejado de dar acceso a sus empleados únicamente a la información y sistemas que requieren para desarrollar sus funciones, y haya dejado de eliminar el acceso a sus sistemas e información a sus empleados, cuando dejan de serlo.
- g. No disponga de copias de seguridad completas al menos cada 7 días de todos sus datos y sistemas almacenadas:
 - i. en un soporte físico desconectado de sus sistemas tanto durante el ejercicio de su actividad como durante la realización de la copia y dichas copias de seguridad se realicen cada vez en soportes externos distintos (una sola escritura) o
 - ii. en un proveedor de nube, en el que NO se requiera el doble factor de autenticación para acceder a la consola de copias de seguridad.
- h. respecto a todas las copias de seguridad NO retenga al menos copias semanales de los últimos 30 días.
- i. Utilice **proveedores externos tecnológicos** de servicios en la nube que no están certificados con la ISO 27001 o que no tengan un TIER inferior al 3 (solo aplicable si la entidad ha contratado la cobertura 2.2 e. Proveedor Externo Tecnológico y salvo que la entidad haya comunicado en el momento de la emisión de la póliza o sucesivas renovaciones que utiliza un proveedor que no cumple con estas características, y eso haya sido aceptado expresamente por la **aseguradora**).

La **aseguradora** puede, en un plazo de dos meses a contar del día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato incluyendo cualquiera de las condiciones, límites garantías o coberturas contratadas, la prima o cualquier otro termino acordado.

En tal caso, el tomador dispone de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla.

En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador, la **Aseguradora** puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva.

La **aseguradora** también podrá optar por rescindir el contrato comunicándolo por escrito al **asegurado** dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo.

En el caso de que el tomador del seguro o el **asegurado** no haya efectuado su declaración y sobreviniere un incidente, la **aseguradora** queda liberada de su prestación si el tomador o el **asegurado** ha actuado con mala fe. En otro caso, incluyendo en aquellos casos en que no hubiera transcurrido el plazo de dos meses indicado en el párrafo (3) o si el tomador o **asegurado** no hubieran aceptado y cumplido las obligaciones de pago u otras exigidas por la **aseguradora**, la prestación de la **aseguradora** se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

3.11. Aceptación expresa y constancia de recibo de información

El tomador reconoce expresamente que ha recibido las condiciones generales, especiales y particulares que integran esta póliza manifestando su conocimiento y conformidad con las mismas.

Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la ley 50/80 de 8 de Octubre, del contrato de seguro, el tomador manifiesta que ha leído, examinado y entendido el contenido y alcance de todas las cláusulas del presente contrato y, especialmente, aquellas que, debidamente resaltadas en letra negrita, pudieran ser limitativas de derechos. Por último, el tomador reconoce expresamente haber recibido antes de la celebración del contrato la oportuna información relativa al seguro, a la legislación aplicable al contrato de seguro, las diferentes instancias de reclamación, el estado miembro del domicilio de la **aseguradora** y su autoridad de control, la denominación social, dirección y forma jurídica de la **aseguradora**.

Firmas

(Indicar nombre y cargo)

En nombre y representación del Tomador

Fecha

Anexo

Servicio de respuesta a incidentes (cobertura 2.1)

Servicio de contención
tecnológica

En caso de sufrir un incidente, comuníquelo a través de la página web www.hiscox.es/ notificarsiniestro o siniestros@hiscox.com

En caso de un incidente en el que necesite asistencia inmediata para contener el mismo, contacte con el Servicio de Respuesta a Incidentes disponible 24x7x365 al teléfono

+34 910 386 819

¿Qué información debe facilitar?

1. Nombre del asegurado (persona jurídica) y número de póliza
2. Datos de contacto del asegurado (persona física) para futuras comunicaciones
3. Breve descripción del **incidente**

¿Cómo se apertura el expediente? El proveedor del Servicio de Respuesta a Incidentes* procederá, una vez realizada las verificaciones previas necesarias, y siempre que se trate de un **incidente** real y no un falso positivo, a la apertura de un ticket en el sistema interno de ticketing y a comunicar el **incidente** a la propia **aseguradora** quien informará a su mediador de seguros.

* En el caso de Conflictos de Intereses, se procederá a nombrar al Back up previsto en el panel de expertos de Hiscox quien prestará el servicio en las mismas condiciones.

¿Cuándo se inicia la gestión del incidente? Confirmada la recepción del **incidente** mediante la apertura del ticket, comienza el proceso de dar soporte al mismo por parte de los equipos y técnicos especializados, conforme se dispone en la póliza. Un técnico especializado estará en contacto, en todo momento, con el **asegurado**.

¿Qué información se solicitará para la gestión del incidente? Se solicitará al **asegurado** toda la información necesaria para poder gestionar el **incidente** como por ejemplo diagramas de red, máquinas afectadas, logs (de correo electrónico, de navegación), volcados de memoria, discos duros, muestras de malware, emails originales, etc. En caso de que el cliente no tenga la capacidad técnica para facilitar tal información, el Proveedor facilitará las instrucciones necesarias para la obtención de la misma. Es responsabilidad del **asegurado** facilitar la información solicitada en tiempo y forma.

¿Dónde se prestará la gestión del incidente? El servicio se ejecutará en remoto. En caso de que el **asegurado** requiera la presencia on-site de técnicos especializados en las instalaciones del afectado por el siniestro, procederá a dar respuesta tras aprobación previa de Hiscox.

¿Qué actuaciones realizará el servicio de gestión de incidentes? El Proveedor del Servicio de Respuesta a Incidentes, siempre dentro de la capacidad disponible, realizará las actuaciones necesarias para prestar los servicios cubiertos en la póliza.

¿Qué información obtendrá tras el servicio? Tras la finalización del proceso de gestión del **incidente**, se procederá a la elaboración, emisión y distribución del correspondiente informe que facilitará tanto al **asegurado** como a Hiscox.

Servicio de asesoramiento jurídico y de comunicación y relaciones públicas

Cuando se produzca la apertura del **incidente**, Hiscox designará cuando sea necesario, e experto legal y/o de comunicación y relaciones públicas del **panel de expertos de Hiscox**, al objeto de puedan asesorarle sobre las medidas a tomar para gestionar la respuesta del **incidente**.

Gastos de notificación y monitorización

El **asegurado** podrá requerir a Hiscox la prestación de los servicios adicionales incluidos en la cobertura 2.1. **Servicio de respuesta a incidentes**, en el caso de que requiera que sean prestados a través del **panel de expertos de Hiscox**. Hiscox deberá dar su consentimiento por escrito.

Proceso de notificación de incidentes y reclamaciones

1.1. Servicio de respuesta a incidentes

En caso de que se produzca un **incidente**, y **usted** decida acudir a otro especialista distinto del servicio de contención tecnológica de Hiscox, deberá informar a la **aseguradora** del **incidente** en el plazo máximo de siete días desde su ocurrencia a través de su mediador de seguros, con la descripción del **incidente**, indicando fecha, tipo y alcance del **incidente**, así como el informe del especialista que ha o se encuentra gestionado el **incidente**.

1.2. Pérdidas del asegurado

Para la activación de estas coberturas, en el caso de que no haya hecho uso del **servicio de contención tecnológica**, **usted** deberá ponerse en contacto con su mediador de seguros para comunicar el **incidente**.

La **aseguradora** le solicitará según cada caso, la documentación que considere necesaria al objeto del análisis de la cobertura en la póliza. Entre otros, acreditación de la ocurrencia del **incidente**, justificación de los gastos a incurrir (presupuestos, actividades a realizar, etc.), documentos contables para la cobertura de pérdida de beneficios, etc.

Por favor, verifique en la póliza los procesos a seguir para cada cobertura y los consentimientos a solicitar a Hiscox.

a. En relación con la sección 2.2, apartado a. **Gastos de recuperación de datos o sistemas y e. Proveedor externo tecnológico.**

En el caso de una pérdida cubierta por esta garantía, asumiremos, en las condiciones previstas por la **póliza** y dentro del límite indicado en las condiciones particulares, el pago de las facturas de recuperación de datos o sistemas de la **entidad**.

La **aseguradora** asumirá el reembolso de la cantidad, excluyendo cualquier impuesto aplicable, de las facturas pagadas por **usted**, y previa presentación de documentación acreditativa, incluyendo pero sin limitarse a:

- informe sobre el alcance de la pérdida de datos o sistemas;
- presupuesto de intervención del proveedor designado por el **asegurado**, desglosado por acciones a realizar y/o horas a invertir por los técnicos.
- facturas por la intervención del proveedor designado por el **asegurado**.

b. En relación con la sección 2.2, apartado d. **Pérdida de beneficios y e. proveedor externo tecnológico**, y únicamente si la entidad tiene contratado un límite de indemnización:

usted debe acreditar por escrito dentro de un plazo máximo de 120 días tras descubrir la existencia de una pérdida de beneficios (a menos que hayamos aceptado ampliar dicho periodo) la pérdida sufrida aportando la siguiente información:

- una descripción completa de las circunstancias relacionadas con la pérdida de beneficios, incluyendo, sin restricciones, el momento, el lugar y la causa de la pérdida;
- un cálculo detallado de cualquier pérdida de beneficios, o en caso de que desee que realicemos el cálculo de dicha pérdida rogamos nos facilite impuesto de sociedades, cuenta de resultados y balance de situación de los últimos tres ejercicios de las empresas afectadas; y
- toda la documentación y el material justificativo que razonablemente forme parte de o guarde relación con el fundamento de la prueba de tal pérdida de beneficios, al menos la información solicitada en los puntos a y b.

Los costes y gastos incurridos por **usted** para probar o justificar la pérdida de beneficios sufrida correrán por su cuenta y no están cubiertos por la presente póliza.

La reducción del resultado de explotación se calculará diariamente.

c. En relación con la sección 2.2, apartado b. **Extorsión cibernética.**

En el caso de una pérdida que pueda estar cubierta por esta garantía, la **aseguradora** le solicitará la documentación que considere oportuna, entre otras:

- la documentación recogida en el apartado 1.1 Servicio de respuesta a Incidentes del presente anexo;
- la descripción del **incidente**, indicando entre otras cosas fecha, tipo e impacto conocido;
- La notificación por parte de la **entidad** de la **amenaza de extorsión** a la policía u otra autoridad responsable de hacer cumplir la ley;
- la autorización del pago del rescate por parte de un administrador, directivo (o cargo equivalente) de la **entidad**;
- factura acreditativa del pago del rescate.

d. En relación con la sección 2.2, apartado c. Protección de equipos.

La **aseguradora** le solicitará facturas de reparación o sustitución de equipos informáticos afectados por un **incidente**.

La **aseguradora** asumirá el reembolso de la cantidad, excluyendo cualquier impuesto aplicable, de las facturas pagadas por **usted**, y previa presentación de documentos justificativos indicados en la garantía.

1.3. Responsabilidad tecnológica

En el caso de que reciba una **reclamación** o sea objeto de una inspección de datos, por favor, póngase en contacto con su mediador de seguros.

Al objeto de poder tramitar el expediente correctamente, Hiscox le solicitará a través de su mediador, la documentación necesaria para el análisis de la cobertura de la póliza. Entre otras, **reclamación** formal escrita del perjudicado, documentación judicial o procedimiento administrativo, versión detallada de los hechos por parte del **asegurado**, información sobre el error supuestamente cometido, etc.

En el caso de que el **asegurado** desee nombrar un abogado, perito o experto forense para que le asistan en su defensa, deberá solicitar la previa autorización por escrito de Hiscox, y facilitarle el presupuesto de honorarios para su aprobación. El **asegurado** podrá designar si lo desea, previa solicitud a Hiscox, alguno de los profesionales previstos en el **panel de expertos de Hiscox**.

Por favor, verifique en la póliza los procesos a seguir para cada cobertura y los consentimientos a solicitar a Hiscox.

1.4. Fraude tecnológico

La **aseguradora** podrá solicitar la documentación acreditativa de las pérdidas del **asegurado**, que puede incluir pero sin limitarse a:

- informe sobre el alcance de las pérdidas y/o gastos sufridos;
- justificantes de las pérdidas correspondiente a las diferencias entre los precios oficiales y los precios modificados a causa de un **ciberataque**;
- facturas emitidas por su operador de telecomunicaciones.

Cualquier gasto en los que **usted** incurra en relación con la acreditación de las pérdidas cubiertas por la sección **fraude tecnológico**, correrán por cuenta de la **entidad** y no están cubiertas por la presente póliza.



HISCOX CYBERCLEAR 360º
CONDICIONES ESPECIALES

Panel de expertos de Hiscox

Servicio de Respuesta a
Incidentes

Puede contactar a nuestro proveedor en el siguiente teléfono:

+34 910 386 819

Hiscox SA, Sucursal en España
c/ Miguel Ángel 11, 4ª planta
28010 Madrid

T +34 91 515 99 00
E riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es

CIF - W0185688I
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
tomo 37388, folio 160, hoja M-666589 DGSFP
Clave E231